

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA

ACTA No:	58
LUGAR:	Recinto Concejo Municipal
FECHA:	09 de junio de 2025
HORA DE INICIACIÓN:	04:57 p.m.
HORA DE FINALIZACIÓN:	09:56 p.m.
PRESIDENTE:	CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA
SECRETARIA (E):	SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO

En el Honorable Concejo Municipal de Chía, Cundinamarca, el día 09 de junio de 2025, previa citación, se reunieron los miembros del Honorable Concejo Municipal de Chía con el fin de sesionar.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Buenas tardes.

Señorita Secretaria, llamamos a lista para verificación de quórum.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Buenas tardes Honorables Concejales.

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	PRESENTE
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	PRESENTE
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS	PRESENTE
LAURA GISELLE GARCÍA MELO	PRESENTE
NATALIA GIL LOAIZA	PRESENTE
IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA	PRESENTE
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	PRESENTE
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	PRESENTE
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	PRESENTE
JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN	PRESENTE
JORGE HERNÁN SALAZAR GORDILLO	PRESENTE
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	PRESENTE
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	PRESENTE
JAVIER HERNESTO VALDIVIESO FONSECA	PRESENTE
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	PRESENTE

Le informo, señor Presidente, que hay 15 Concejales presentes en la sesión.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Existiendo quórum. Siendo las 4:57 p.m. del día 09 de junio de 2025, doy por instalada la sesión plenaria convocada para hoy.

Por favor, leamos el orden del día.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

ORDEN DEL DÍA 09 DE JUNIO DE 2025

1. Llamado a lista y verificación de quorum.
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.
3. Control Político Proposición No. 26 de 2025.

Funcionarios Citados:

- Dra. Yaklin Daridza Chaparro Salinas, Secretaria de Planeación.
- Dr. Jaime Eduardo Muñoz Vera, Gerente Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía – IDUVI.

Está leído el orden del día señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales, está en consideración el orden del día, anunció que se va a cerrar, se cierra la discusión. Tomamos votación por aprobación o negación del orden del día.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	POSITIVO
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	POSITIVO
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS	POSITIVO
LAURA GISELLE GARCÍA MELO	POSITIVO
NATALIA GIL LOAIZA	POSITIVO
IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA	POSITIVO
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	POSITIVO
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	POSITIVO
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	POSITIVO
JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN	POSITIVO
JORGE HERNÁN SALAZAR GORDILLO	POSITIVO
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	POSITIVO
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	POSITIVO
JAVIER HERNESTO VALDIVIESO FONSECA	POSITIVO
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	POSITIVO

Le informo señor Presidente, que hay 15 votos positivos por la aprobación del orden del día.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

De esta manera queda aprobado el orden del día.

Siguiente punto.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

1. Llamado a lista y verificación de quorum, punto que ya fue evacuado.
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día, punto que ya fue aprobado.
3. **Control Político Proposición No. 26 de 2025.**

Funcionarios Citados:

- **Dra. Yaklin Daridza Chaparro Salinas, Secretaria de Planeación.**
- **Dr. Jaime Eduardo Muñoz Vera, Gerente Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía – IDUVI.**

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Con un cordial saludo para las personas que nos acompañan en barras, personas que nos siguen en redes sociales, funcionarios de la Administración que hacen presencia hoy acá en la Corporación, Honorables Concejales. Continuamos dando cumplimiento a nuestros controles políticos fue citado para hoy para dar cumplimiento a la Proposición No. 26 de 2025 donde el tema a tratar o las preguntas del cuestionario que fueron 20 preguntas enviadas a la Administración Municipal tienen que ver con Carretera de los Andes, por eso que se citó a nuestra Secretaria de Planeación la Dra. Yaklin y al gerente del Instituto de Desarrollo Urbano el doctor Jaime Eduardo Muñoz daríamos inicio a este punto utilizando la siguiente metodología primero voy a dar el uso de la palabra a los Honorables Concejales por si alguno desea hacer alguna intervención, luego daré el uso de la palabra a la comunidad por un término de 5 minutos para que hagan sus intervenciones y luego daremos el uso de la palabra a la Administración Municipal. Honorables Concejales están en uso de la palabra, Concejal Pablo.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Presidente este es un control político atípico, pero previo a esta breve intervención un saludo para ustedes como Mesa Directiva, los compañeros Concejales, a los miembros de la Administración Municipal que nos acompañan en la mesa principal, en las barras a los ciudadanos, veedores y a las personas que también nos acompañan a través de los diferentes medios tecnológicos. Decía que esto es un control político atípico, porque si bien es cierto tiene una trascendencia la existencia o no de un corredor vial que pueda evacuar el sobre todo el transporte pesado que viene de la concesión de Devisab, en orden a que no tenga que atravesar vías principales o arterias de nuestro municipio de Chía, por las respectivas consecuencias que ello tiene, tanto en el represamiento de la movilidad como en el desgaste y el deterioro de nuestra malla vial, pero digo que es atípico porque es que no es una responsabilidad del municipio la construcción de ese proyecto, sino a través de una concesión la ANI se han venido presentando una serie de inconvenientes desde hace años cuando se empezó a estructurar este proyecto, aunque es cierto que no es un contrato en el cual tenga directa incidencia con la concesión, el municipio de Chía si fue gestor en su momento de la estructuración de este proyecto y también es cierto que también hay unos hechos, no sé si calificarlos de cumplidos o no, pero hay unas actuaciones en las cuales sí tiene directo protagonismo la Administración Municipal como es la transferencia de algunos bienes de uso público que en su momento fueron recibidos por parte del municipio como Cesiones Tipo A y que fueron transferidos a título gratuito a favor

de la concesión. Pero adicionalmente, la Administración y aquí hay un tema que yo siempre he hablado compañeros Concejales y es que debemos hacer respetar nuestro territorio, casi que de manera sistemáticas viene intentando la intrusión tanto desde lo nacional como desde lo departamental en nuestro territorio y lo decía hace unos días, cuando tratan de meter aquí la región metropolitana que en caso de que hubiésemos entrado tendríamos que armonizar nuestro Plan de Desarrollo Municipal y nuestro Plan de Ordenamiento Territorial al plan estratégico de director de esa Región Metropolitana quitándole y pasando por encima de una competencia constitucional legal que tienen los Concejos Municipales veíamos lo del Decreto 369 y las normas antecedentes, vemos lo de las APAS, lo de las zonas de protección ambiental y esto es otro caso de flagrante intrusión en el territorio, cuando vemos que quienes pretenden adelantar el proyecto quienes son adjudicatarios de esta concesión desconocen abierta burda, pero sobre todo irresponsablemente desconocen Dra. Liz que la estructura ecológica es única y entonces ya presentan un nuevo trazado de está, para ser objeto nuevamente de trámite para la licencia ambiental ante la ANLA dicen “Listo entonces ya no va a pasar por el humedal de los Andes, ni por el humedal del cerrito, sino ahora vamos a pasar por lloque conocemos como el canal de Proleche” como si fueran cuerpos de agua absolutamente independientes, de verdad que uno no puede ser tan irresponsable y es ahí donde un control político como este necesita una posición de defensa del territorio, una posición real defensa del territorio que no puede llegar cualquier entidad y pasar por los intereses ambientales, sociales, económicos de ordenación del territorio.

Como ciudadano y como Concejal apremio y requiero a la Administración de que entre en defensa del territorio, esto no puede ser como lo dijo el director de la ANLA en ese control político al que asistimos allá en Comisión Sexta, a tratar de bruto a todo el mundo y a decir que con mucho gusto sacaba en tiempo exprés una licencia ambiental, sin ni siquiera conocer el territorio. Desconociendo todos los diagnósticos técnicos académicos que ha habido entorno del diagnóstico de estos cuerpos de agua del que son reconocidos. Lamentablemente creo que en Colombia uno de los grandes problemas que tenemos es la falta de lectura, no nos gusta leer, pero creo que en este caso adicionalmente de la fobia por la lectura, es una fobia además selectiva. Pasan por encima dictámenes diagnósticos de esos cuerpos de agua siendo reconocidos como tal, hay que hacer la carretera por donde toque y donde caiga. El día esa que hicieron en Samaria, esa vergonzosa reunión que coincidiera además con horario del Concejo Municipal como para que no pudiéramos asistir, que fue a oscuras un día y un horario bien difícil en un sitio que no prestaba además las condiciones para hacer una reunión cómoda, frente a un tema tan trascendental como este esté la Carretera de los Andrés y ese día llegaron a plantear y desconociendo y con unos números nuevos, sacados debajo de la manga un nuevo trazado unas nuevas cuentas y el municipio qué es el que realmente conoce o por lo menos debe conocer el territorio es la Administración Municipal, la Secretaría de Medio Ambiente debe conocer cuál es el territorio desde el punto de vista ambiental, el IDUVI debe conocer cuáles son los bienes de uso público del municipio, cuáles son los bienes fiscales propiamente dichos la Secretaría de Planeación debe conocer cómo está plasmada la ordenación del territorio a partir del Plan de Ordenamiento Territorial vigente, pero insisto y en esto Presidente sí quiero que la Administración Municipal hoy asuma una posición de compromiso, de verdad de defender el territorio del municipio, no al intrusismo, ni normativo, ni impositivo por ningún lado. Hay que defender nuestro medioambiente en el municipio, hay que defender el territorio hay que defender nuestro espacio público, pero hay que defender también la calidad de vida de los ciudadanos ¿Será que el sitio por ahorrarse un dinero el concesionario insistiendo que el corredor sea por ese sitio, no habrá posibilidad de que haya otra zona de afectación para ese corredor vial, que no tenga un impacto ni en desarrollos constructivos actuales de

vivienda pero mucho menos frente a cuerpos de agua ¿será que es que lo que queremos dada la irresponsabilidad de la ANLA y de la ANI es que esas inundaciones como las que hay en época de invierno en la Autopista Norte por haber desecado y rellenado los humedales, entonces ahora lo traslademos para que cada temporada invernal tengamos sagrada una inundación en el sector del humero ¿eso es lo que estamos buscando? Y la Administración va aquedarse callada frente a esa barbaridad. Yo sí apremio y lo hago de manera vehemente, respetuosa pero vehemente a la Administración; deben defender el territorio desde el conocimiento y desde el área de cada una de las dependencias, pero como una sola Administración no podemos seguir permitiendo que se pase por encima del municipio y de sus habitantes. Yo esperaría señor Presidente si usted me lo permite el cuestionario es tan corto y las respuestas también tan cortas, que yo le pediría y lo se lo sugiero de manera muy respetuosa, que antes de que hablen los Concejales primero se las la exposición del cuestionario por parte de la Administración, muchas gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Honorable Concejal, no sé si algún Concejal piensa algo distinto o ¿desea hacer alguna intervención? O si no daríamos esa posibilidad, teniendo en cuenta que de parte mía como Presidente también veo que las preguntas son muy parecidas y de lo que se presentó hace más de un año y seguimos en la misma. Aquí la Administración no sabe ¿entonces a quién le preguntamos? si uno mira ese cuestionario lamentablemente dicen no saber, que no son los competentes, que no conocen absolutamente nada y ahí es como difícil. Una obra que se está ejecutando en nuestro territorio unos recursos o unos predios que tienen un valor que se entregaron para esa obra y que como si nada no sepamos, no sé a quién le vamos a preguntar y aquí podemos citar y quiero que sepan Honorables Concejales que este control político apenas comienza, si nos corresponde aplazar y más adelante poder citar entonces a las entidades que conocen de los temas a ver si vienen, porque tampoco están obligados que nos den razón de qué es lo que está pasando con esa Carretera de los Andes; pero si la Administración Municipal no saben, pero si no saben tendrían que haber preguntado, pero seguimos en lo mismo Honorables Concejales estoy de acuerdo con lo que plantea el Concejal Pablo que ellos mismos a viva voz de esas 20 pregunticas nos cuenten una a una porque cada una de esas cortas respuestas que nos dan a la Corporación. Porque en campaña se hablaba y entonces por allá decían que si que se iba a hacer, salían los ministros y que ya esa carretera iba pero ¿en qué estamos? uno pregunta y nadie sabe, eso es complejo, no sé Honorables Concejales yo he dado un orden si ustedes desean de pronto intervenir o sino daríamos el uso de la palabra a la Administración para que desarrolle el cuestionario. Porque este control político es distinto porque a diferencia de cuando se cita otras secretarías que hay varias temas varios temas se nos vuelve de pronto difícil llevar un orden, pero este es un tema puntual y es carretera de los Andes 20 preguntas y son las mismas que se vienen haciendo desde hace años y queremos respuestas o por lo menos que nos cuenten el avance de cómo va esa obra ¿qué ha pasado desde que comenzó el gobierno Donoso? entonces Honorables Concejales si alguien desea intervenir o si no lo haríamos de esa manera. Concejal Natalia.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Presidente un saludo especial para usted Mesa Directiva, Honorables Concejales, funcionarios y personas que nos acompañan en barras. Estoy de acuerdo con lo mencionado por usted Presidente, son muy cortas las respuestas una información

directa respecto a lo que está pasando en este momento con la Troncal de los Andes, sin embargo considero que antes de que intervenga la Administración es mejor que escuchemos a la comunidad que seguramente tienen bastantes preguntas y ya posterior que la Administración pueda responder esto teniendo en cuenta que estamos hablando solamente de un tema y considero que la Administración en lo que nos envió ha sido clara, gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

bueno si los Concejales están de acuerdo en que se lleve esa metodología por el día de hoy, también creo que sí es al lugar lo que acaba de mencionar la Honorable Concejal Natalia en el sentido de que yo había dado el siguiente orden: Concejales ya dijimos que esperamos el cuestionario, la respuesta es una a una y voy a dar entonces como lo ha mencionado ahora el uso de la palabra a la comunidad hay 5 con el señor Mauricio Mustafá para que hagan sus intervenciones por un tiempo de 5 minutos, si necesitan unos minuticos más se los daremos pero para que de pronto en el tiempo que se les entregue o se les permita puedan encerrar su intervención y luego ahí daríamos el uso de la palabra a la Administración para que nos cuente esas respuestas que nos dieron o si nos tienen que contar algo más con respecto a Carretera de los Andes y también dentro de sus respuestas ya contestar a lo que presenta la comunidad. Concejal Pablo.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Gracias Presidente excúseme sé que alguien podría pensar que el orden de los factores no altera el resultado, pero creo que en este caso sí, yo le sugiero insisto en que sea primero la Administración la que hable, de suerte que la intervención de la comunidad también sea partir de la información que va a brindar la Administración, me parece que puede ser mucho más eficiente y mucho más nutritivo, además para que la comunidad no tenga que volver y se refiera a temas que después la Administración y no tengan que repetir.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Creo que tal como lo dije Concejales, sé que las personas que van a intervenir tienen los temas claros, no tienen ningún tipo de dudas y ya tiene sus posiciones claras frente al tema Concejal Pablo, no sé para dar continuidad al orden que se había dado y así habla la comunidad y dentro de la intervención que hace la Administración dan respuesta y también pueden aclarar temas o de pronto dudas que tiene la comunidad.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Presidente excúseme 2 cosas, uno decía que este control es atípico cuando hablaba hace un momento y una de estas razones es que hoy está uno de los protagonistas principales de este proyecto, de esta historia mejor, que es el señor Mauricio Mustafá; desde ya pedirle que le dé un tiempo superior porque es que si hay alguien que ha estado ahí que tiene información es él, para que le dé un tiempo quizás no de 5 minutos sino un tiempo que sea mucho más prudencial, para poder hacer una exposición en orden a lo que ha podido evolucionar este tema durante este año, para que esta acta siga nutriendo y sirva como pre constitutivo de pruebas como pueden ser todas las anteriores que se han adelantado, por un lado.

Por el otro lado darle también la posibilidad que a la comunidad que una vez la Administración le conteste entonces que también ellos tengan algún tipo de equivalencia a una réplica, muchas gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Pablo tienen derecho a intervenir y como le digo este debate yo pienso que no se va a terminar en una sola sesión, porque aquí de acuerdo a esas respuestas que nos van a dar tendremos que invitar a las autoridades o a las entidades que correspondan, porque miren ya vamos año y medio desde que empezó este gobierno y ¿qué? entonces acá tendremos que darle la importancia que debe tener este tipo de proyectos hace un año que era que acaban de llegar, que no les entregaron, que no sabían nada, que no hubo empalme y miles de excusas. Pero a estas alturas más que las excusas es bueno que ha hecho la Administración con respecto a este proyecto, vamos a hacerlo así ya manifesté el tiempo que se le va dar a la comunidad y dije que también iba a dar unos minutos de más en caso de que se necesite, sin embargo, ser puntuales en el tema que sé que así va a ser porque las personas que están inscritas sé que conocen desde mucho tiempo de lo que viene pasando con este proyecto. Por favor nos declaramos en Sesión Informal.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Se declara la Sesión Informal señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Hacemos el llamado a la primera persona inscrita al señor Iván Carrillo de ONG Ruralia Urbana.

SEÑOR IVÁN CARRILLO, ONG RURALIA URBANA

Muy buenas tardes para todos Honorables Concejales, ciudadanía de Chía; señor Presidente usted decía algo bastante interesante respecto a que llevan mucho tiempo desde que inició la Administración nueva del señor Leonardo Donoso de su repitencia como alcalde, en que no se tiene conocimiento ni respuestas puntuales ante lo que significa el futuro o no de la Carretera de los Andes como la llaman en este control político, la UF3 Troncal de los Andes como la conocemos la gran mayoría para que las personas no se confundan estamos hablando de la Troncal de los Andes, también les tengo una pregunta muy clara porque creo que muchos temas se derivan de lo que significa los malos procedimientos que ha tenido este proyecto. Yo sí quiero hacerles una pregunta a todos acá también tanto como Concejales, como en su vida pública. Desde que empezó esto recordemos que todo arranca en el primer gobierno del alcalde Donoso ¿alguno de ustedes en algún momento ahora Concejales en sus roles anteriores se preguntó o preguntaron directamente? solicitaron a la Alcaldía “Señor alcalde por favor usted puede preguntarle al concesionario AcceNorte si es tan amable nos puede descubrir el diagnóstico ambiental de alternativas, para esa vía tan necesaria que requiere el municipio de Chía” esa es una pregunta que les hago a ustedes en este momento dado lo que señala el señor Presidente que hay unas preguntas sin contestar por parte de la Administración, pero no sé si una de ellas es esta, esta que estoy haciendo ¿ustedes de casualidad como Administración, señor gerente del IDUVI, señora Secretaria de Ambiente, Secretaria de Planeación, el mismo alcalde Donoso?

En algún momento independientemente a que el proyecto sea nacional porque esa siempre va a ser la excusa es que esto lo tiene que hacer la ANI, lo tiene que hacer el Ministerio de Transporte, lo licencia la ANLA, X o Y, el concesionario es AcceNorte nosotros solo somos el municipio. Resulta que aquí hay una estructura ecológica principal, resulta que la autonomía municipal está en defender efectivamente la estructura ecológica principal de Chía y resulta que hay un complejo de humedales así les duela a muchos escuchar esa palabra *HUMEDALES* y son varios, porque no es solamente el gran humedal de los Andes sino los que los componen, que están presentes aquí conexos al Río Bogotá, río en el cual también se encuentran algunas floricultoras en su zampa pero nadie dice nada tampoco, pero no me voy a remitir a eso porque es que por ahí es que ahora quiere AcceNorte maroma el trazado que en principio iba por otro lado y ahora lo corre un poco pero sigue depredando la red de humedales y la pregunta que me asiste es ¿esos maromas, esos cambios obedecen a qué? ¿Dónde está el diagnóstico ambiental de alternativas con el cual se puede mirar cuál es la vía que tiene menos impacto? y genera obviamente lo que se necesita, la movilidad de Chía. Pero no a costillas de la estructura ecológica principal, por eso hago realce en esto porque tengo muchas cosas que señalar o decir, obviamente el tiempo no las da porque ni siquiera 10 minutos son suficientes y son muchos elementos que parten lamentablemente y le decimos así la presunta corrupción urbanística que devino en estos problemas tan graves.

Vuelvo y repito ¿alguno de ustedes ha escrito y preguntado? “Señores AcceNorte descúbrame el diagnóstico ambiental de alternativas porque ustedes son los que van a hacer una vía que si bien es nacional y depende de otros actores, va a pasar por el municipio en el cual ejerzo control político, en el cual administro.” ¿Alguno de ustedes ha hecho eso? ¿Se ha preguntado eso? por qué se decidió que el trazado tenía que pasar estrictamente por ahí ¿alguien me puede explicar? cuáles eran las opciones con las cuales todos dijeron “No está bien, evaluemos hagamos un control político, preguntémosle al IDUVI, preguntémosle a la Secretaría de Planeación a ver cuáles son las soluciones que tienen.” Yo sí les reitero que es vergonzoso ver cómo se defiende la autonomía territorial, porque si bien es cierto y el Presidente tiene razón no hay respuestas Administración y no hay respuestas es simple y llanamente porque el problema es de origen y nadie quiere hacerlas, yo sí las hago aquí abiertamente ¿ustedes saben qué es el principio de planeación? ustedes saben que para obras de infraestructura las que sea existe este principio con el cual el diagnóstico ambiental de alternativas es el primer paso para que después sí se descubra un estudio de impacto ambiental. En ese sentido sí me voy a remitir solo a esto y a insistir en ningún momento conozco documento con el cual ustedes puedan soportar que han solicitado esa información y si bien la ANI lo está haciendo, la ANLA licencia y todos de alguna manera hacen parte de un contubernio con el cual el señor Alcalde del municipio le regaló esos predios a la ANI y aquí alguno se ha puesto a revisar eso que tanto se insiste en sendas pastorales, en publicaciones y demás la verdad siempre está abierta y ninguno se pregunta puntualmente por qué sucedieron o por qué se hacen Cesiones Tipo A o se le entregan a la ANI cuando eso no se puede. Esas son las preguntas que de alguna manera ya tienen respuesta y en estos momentos sí sería oportuno y necesario entender cuál es el rol del control político acá, porque aquí un proyecto nacional pretende pasar la carretera de los Andes, pero una carretera por donde quiso el concesionario, no por donde mostró las opciones para que efectivamente se pudiera decidir y no se violara el principio de planeación de la manera tan tozuda, tan irresponsable con que sesteaa permitiendo ¿cuál es ese sentido de pertenencia? que tanto los señores del Concejo Municipal y no lo digo por todos, solo algunos han mostrado sentido de pertenencia y preocupación por esta situación algunos dirán “¿Qué hace este tipo acá hablándonos y ni siquiera vive en Chía?” Porque esa es ahora el nuevo discurso para no contestar preguntas y eso

obviamente es una política del gobierno Donoso con que estigmatizan también a quienes investigamos y revisamos estos casos.

La pregunta es muy clara y sencilla señores del Concejo Municipal ¿ustedes le han exigido al señor Alcalde que por favor les demuestre cuál es el diagnóstico ambiental de alternativas de esa vía? Todo tiene un origen, porque lo demás y esas arandelas peligrosas, obtusas, opacas que han revestido lamentablemente este caso ya son unas situaciones obviamente dolosas y graves. Pero todo tiene un principio, me devuelvo de nuevo e insistiré en este corto tiempo ¿alguno lo ha hecho? alguno sabe puntualmente qué otras opciones habían pero ¿por qué se pretende seguir insistiendo por el mismo lado? A pesar de que lo que significa para muchos canal de provecho se llama humedal el cerrito y es un brazo de este complejo de humedales de Samaria y/o Los Andes. Aquí ya hay otras autoridades el Ministerio de Ambiente pidió conceptos todo está listo lacar Cundinamarca en medio de tanta cosa termina caracterizando también cuerpos de agua y entre ellos está ese por donde quiere pasar la carretera de los Andes como le llaman ahora.

Yo me hago una pregunta en serio ¿por qué se insiste en pasar por donde no se puede? donde la normatividad ambiental no lo permite ¿por qué se quiere buscar tesis y conceptos que también manan del Tribunal Administrativo de Cundinamarca? seguramente de sus verificadores, de tanta gente que opina y dice “No es que la contaminación que llega al canal de Proleche” que es un canal de aguas lluvias, que realmente ese humedal el cerrito eso lo causa única y exclusivamente el río Bogotá cuando sube de nivel, no porque de alguna manera ahí existan algunas floricultoras que ni siquiera son capaces de contestar a las preguntas que la ONG para la cual yo trabajo y por la cual investigo ha buscado desde hace tiempo para saber pero no, nadie contesta nada, cuando uno va a preguntar nadie contesta nada. Eso sí solo estigmatizan y dicen que por ejemplo el suscrito es que está aliado al señor Mustafá o aliado a esas veedurías que hoy en día también para el señor Alcalde lo único que son es aparentemente personas antisociales o sea aquí quien hace las preguntas incómodas resulta siendo estigmatizado como ha pasado en otros episodios, que no quiero mencionar que son lamentables; hasta compañeros de ustedes salen estigmatizados por este señor que irrespeta a todo el mundo, quien siquiera es capaz de estar acá o por lo menos con sus funcionarios que quisiera saber si me pudieran contestar la pregunta ¿conocen el diagnóstico ambiental de alternativas que debió presentarse para ese obtuso trazado que se decidió y nadie sabe por qué? hasta acá dejó porque la verdad creo que esa pregunta es clave, porque a partir de ahí es que se sabe si en este municipio se respeta el principio de planeación o simplemente se viola a como dé lugar muchas.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Gracias a usted señor Carrillo, un llamado al señor Luis Enrique Martínez.

SEÑOR LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

Muy buenas tardes para mi Mesa Directiva del honorable Concejo, de antemano felicitaciones “congratulation” por el día del Concejal, a mis adorables Concejales, saludos a la mesa directiva del IDUVI, a las barras, a las redes sociales y al mundo entero porque creo que esto se escucha en China si va por redes sociales se escucha hasta en la China. Bueno arranquemos interesante tema, Honorable Concejal Andrés me va a colaborar un momentico, usted sabe que aquí todos participamos, muchas gracias. Arranco de la siguiente manera se llevan 8 años para los 3.4 me

dicen que 3.4 bueno yo les creo, de la Troncal de los Andes sean entregadas como corredor estratégico que exige soluciones inmediatas ¿será que hay soluciones inmediatas? como decía un cronista deportivo lo dudo ¿sí o no? ¿qué dice honorable Concejal Iván? Okay lo dudas también. Leonardo Donoso desde las entrañas del honorable Congreso de la República en el que Dios mediante este servidor esté en 2 años porque publicidad política pagada, soy prensa del doctor Sergio Fajardo entonces en 2 años si gana estaré allá en el honorable Concejo eso espero Dios me escuche y él diablo se haga el sordo, así de sencillo.

Seguimos aquí desde las honorables entrañas del Congreso de la República ha pedido al Ministerio de Transporte y a la ANI sobre la ejecución del contrato de Concesión 001 del 2017 de los AcceNorte a Bogotá y se necesita una solución pronta que mejoraría la calidad de vida y la movilidad del norte de Bogotá ¿por qué? ¿Por qué vivimos estresados? porque muchos necesitamos ir a Bogotá, yo por ejemplo por ser contratista también de mi Policía Nacional tengo que ir a Bogotá y como les dije la vez pasada no soy Superman, no puedo volar quisiera volar pero no puedo volar entonces ¿qué me toca hacer? aguantarme un verraco trancón de 2 horas para llegar a la autopista norte después desplazarme a otro sitio de la ciudad, necesitamos soluciones.

Venga a ver qué más, qué otro interrogante tengo con respecto a eso ¿cómo se llamaba esto Honorables Concejales? ¿Cómo se llama la supuesta autopista norte? que aquí me va a ayudar mi honorable Concejal Andrés ¿Cómo se llamaba? o cómo se llama porque eso no he dejado de llamarse así Avenida Paseo de los Libertadores se llama sí o no la supuesta autopista norte ¿sí o no? ¿Quién me dice? ¿quién opina? Honorable Concejal venga ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? esto es una autopista ¿qué es la autopista norte de nosotros? una vía que se supone que de primer nivel que no es una vía terciaria como en el Chocó, pero parece es una vía terciaria entonces ¿qué hacemos? ¿Gestionamos o no gestionamos? y ahí se las dejo como decía el gran Diomedes “ahí se las dejo” no es más, hoy venía tranquilo gracias muy amables.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Gracias don Luis, continuamos con el señor Ricardo Rodríguez.

SEÑOR RICARDO RODRÍGUEZ, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

Buenas tardes muy buenas tardes Honorable Mesa Directiva, Honorables Concejales, funcionarios de la Administración, personas que nos acompañan en barras y siguen la transmisión por redes, creo que en el transcurso del inicio de la carretera de los Andes 8 años, y aquí mínimo han existido unos 10 debates sin ninguna conclusión, seguimos en las mismas cada vez se va deteriorando más las obras hechas e igualmente no hay una proyección de incorporar este trazado a la malla vial regional y del municipio, escuchaba el Concejal Pablo de la importancia de este proyecto y está muy bien que lo llamen carretera de los Andes, es más significativo dado que después tocará hacer el cambio por acuerdo municipal, cuando por ejemplo inicialmente se llamaba Troncal del Peaje y se cambió a los Andes por ser un nombre del sector que es bonito, igualmente la definición de Troncal no aplica a esta vía ¿por qué? nadie conócelos diseños definitivos cuando se presentó el trazado, no el definitivo de trazado geométrico sino el trazado del perfil de la vía, doble calzada con 3 carriles con un separador amplio, con bermas, con ciclo vía, me pregunto pasado este tiempo ¿esta vía sí tiene justificación con ese perfil que tiene? No, cuál es la situación actual de la economía del país es el



transporte de carga el 90%, ya prácticamente la parte férrea se perdió, como si la aplican muchos países en el mundo, Colombia no. Entonces ¿esta vía si tiene estas características? No las tiene, igualmente tiene una conectividad ese trazado desde el sector de la variante hasta la autopista norte, únicamente esa parte y cómo se va a conectar con el corredor vial de la denominada vía Chía – Girardot, cuando incluso ya llevamos año y medio de la ampliación de al menos Chía - Cota en la ampliación de ese proyecto no se conocen estudios, no se conoce perfil.

Entonces todo esto es una colcha de retazos, igualmente aquí lo han dicho ¿qué alternativas ambientales se tienen para poder superar lo que se dijo de los cuerpos de agua de los humedales y cuáles son los nuevos trazados y eso no es únicamente de ese trazado se tiene que ver es un contexto general estamos hablando de la región dentro de esa región está incorporado en Chía municipios primero ya lo de la carga pesada de este tipo vuelvo y lo insisto de perfil no tiene las características, aquí se tiene que hacer algo o si no es una vía que así se terminara con un trazado geométrico ya avalado por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales pudiera ser pero no es así, ¿por qué? ¿alguien se ha puesto a pensar todo lo que viene sobre este sector del norte? con el desarrollo Lagos de Torca si hoy una persona gasta hora y media horas hasta el portal ¿cuánto puede gastar? porque todavía no está con concepto positivo la ampliación del sector de Bogotá en la autopista norte está parado el proyecto la continuidad de la Boyacá, dice uno eso hace parte y dónde están las alternativas de nuevos trazados para solucionar un sistema de carga como se está dando actualmente, señor Presidente un minutico.

Este trazado sin el intercambiador sobre la autopista no es funcional y como digo con esas mismas características de ese poco perfil no es viable entonces debemos ser conscientes y yo sí quiero ratificar que sí hay responsabilidad del municipio y mucha ¿por qué? es un trazado que está en su jurisdicción con la aclaración de los predios que también se ha hablado mucho de las famosas sesiones por qué sí se dieron por qué no se dieron hay mucha responsabilidad del municipio y es más y yo lo dije alguna vez si desde la primera Administración cuando se presentó el trazado se hubiese dado un concepto ambiental así no sea vinculante esto no estaría pasando un concepto ambiental por parte de la Secretaría Municipal cuestión que no se dio y eso es lo que está acarreado todo este tipo de problemáticas.

Y ya para finalizar es como para dejar que la gente piense un poquito cuando entre en plenitud el proyecto Lagos de Torca 135.000 unidades 650.000 personas aproximadamente es una ciudad completa si es difícil ir hoy a Bogotá ¿cómo será con este proyecto? y sin las ampliaciones y sin este tipo de vías; muchísimas gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Gracias a usted por su intervención continuamos con el señor Carlos Vargas.

SEÑOR CARLOS VARGAS, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

Buenas tardes a todos, aquí algo muy importante es establecer responsabilidades con esta Troncal de los Andes, el Concejal Pablo Castro dice que el Concejo no coadministra el municipio que lea, me tomé la libertad de leer las funciones del Concejo y ustedes tienen entre sus habilidades la posibilidad de hacerle Control Político a un funcionario inepto, aquí el funcionario inepto es el señor Leonardo Donoso Ruiz porque él fue el que metió este contrato y ha metido todas las

arandelas que están perjudicando a nuestro municipio, por ende, nos está perjudicando a todos nosotros, nos puso a pagar otros 25 años más de tarifa completa en el peaje por un recorrido ínfimo, no tuvo en consideración lo que dice la ley entonces eso es ineficiencia eso es ineptitud por no haber analizado esos puntos.

Entregarle también al contratista a la ANI todos esos lotes de áreas de cesión en la asociación con la CAR porque ahí está metida también la CAR el Gobernador Rey estaba en ese entonces y ahora también está y el contratista para partir el humedal en dos, yo soy veedor ciudadano, estoy certificado para hacerle veeduría a las plantas de tratamiento de aguas residuales pero me ha tocado involucrarme como veedor ciudadano en todos estos asuntos ambientales en estos asuntos de cumplimiento de qué está haciendo el Concejo por qué el Concejo no llama porque desde la Administración pasada de este señor y se le pidió en este mismo escenario y aquí en este mismo estado que el Concejo denunciara porque es que el Concejo tiene esa posibilidad de denunciar todas las ilegalidades y es su deber como ciudadanos y como funcionarios públicos es su deber denunciar todas las ineptitudes, bueno podemos llamar esto también corrupción que haya en el contrato porque regalando lo que no le pertenece como si fuera su finca es una ineptitud y es algo que el Concejo tiene que tener atención y ponerle coto a esto.

Yo miro siempre en Google miren en Google cuáles son las funciones de los Concejales, qué pueden hacer, qué pueden desarrollar, a nosotros nos han limitado y ahora quiere estigmatizarnos de que si no estamos registrados como veedores no podemos ser veedores, hombre tiene huevo porque acá cualquier ciudadano puede ser veedor en cualquier tema, porque son temas que nos atañan a todos y a nosotros no nos va a estigmatizar y no nos va a asustar a mí me tocó involucrarme también en la cuestión del pago de tarifa completa del peaje, en una ocasión la Viceministra cuando era Viceministra García nos dijo que una APP no puede recibir fondos públicos porque si no el contrato se desvirtúa y la APP recibió todos estos terrenos de Donoso entonces ese contrato es no viable y ¿quién ha demandado? nadie y es como si no nos importara y a nosotros nos importa y mucho.

Los humedales los quieren acabar en Chía, la cuestión ambiental está siendo perjudicada ¿y quién presta atención a eso? solamente los cuatro pelagatos veedores ciudadanos que estamos envueltos en esto pero estamos defendiendo con uñas y patas a estos humedales y algo se ha logrado con el señor Mustafá y algo vamos a seguir logrando con nuestro empeño para que esto no continúe, la CAR no nos ha dado, respuesta por qué partió el humedal en dos y con qué propósito y cuánto costó no dan no dan explicaciones la CAR es omnipotente también, el señor Donoso es omnipotente y todos los que se junten con esta ralea son omnipotentes y nuestro municipio y nuestra salubridad y nuestra bienestar social les vale huevo, no señor, ustedes señores Concejales tienen la sartén por el mango para controlar esto y los comido a que lo hagan porque y si ustedes no lo hacen nosotros como ciudadanos a nosotros nos piden para hacer una acción de cumplimiento que tenemos que pedirle por favor al señor que cumpla si el señor no quiere cumplir en un término de cuántas semanas entonces toca mandarle la renuencia para que el señor decirle que vamos aponerle la acción de cumplimiento y si el señor no cumple entonces mandamos la acción de cumplimiento para que el juez no la devuelva después de un año o año y medio diciéndonos que algo faltó para hacerlo, mientras él para violar la ley no necesita sino meterse con los compinches y nosotros por dentro todo el tiempo, no señor, esto no puede continuar así y nosotros como pueblo necesitamos remover y sentar un precedente para que los próximos que lleguen a administrar este municipio tanto en la Administración Pública como en el Concejo Municipal tengamos respuestas porque no es de que dos Concejales sean los que voten no y el resto votan sí porque ya están alineados no usan la

cabeza para hacerlo están inclusive hay Concejales de la Administración pasada que votaban 15-0 y que están demandados pero así siguen y este es el momento y todavía la Procuraduría no ha resuelto nada.

Entonces no tenemos justicia ni justicia nacional ni justicia local ¿qué hacemos? ¿por qué la violencia aquí en nuestro país? ¿por qué no hay paz? por esta razón porque acá los más avivatos son los que quieren gobernar y entonces yo le doy la mermelada al uno le doy la mermelada al otro y pare de contar de eso no se trata, señores nuestro país nosotros podemos enderezarlo desde lo más pequeño que es un municipio, desde una veeduría municipal protegiendo el ambiente, protegiendo un humedal, protegiendo la calidad del agua, protegiendo el pago de impuestos onerosos para la comunidad porque toda la va a la economía todo llega a la economía local y todo nos recae a nuestra economía local y a nosotros los mayores de la tercera edad nos afecta terriblemente, porque a ustedes puede que tengan oportunidad de conseguir un mejor salario o un mejor empleo o conseguir un préstamo en un banco para un emprendimiento, pero a nosotros ya no nos los dan a nosotros ya no nos crece la pensión con la misma fuerza y nosotros ya pagamos impuestos por todos estos años, entonces eso es lo que solicitamos nosotros que tengan esa consideración con la personas que hemos creado lo que hoy tenemos poco o nada es lo que hemos creado, nosotros los viejos de este municipio de Colombia y del mundo hemos creado lo que hay hoy en día, pero nosotros no yo no creé violencia pero a mí me están imponiendo violencia y a mí me están estigmatizando y porque yo hablo entonces yo soy una mala persona, no señor, respete este señor Donoso no respeta para nada a la ciudadanía, no respeta para nada a ustedes señores Concejales porque los obliga a hacer cosas que por Dios no están escritas.

Ustedes pueden llamarlo a un Control Político y pueden denunciar porque eso está dentro de sus funciones ¡sí señores! Gracias muy amable por el tiempo.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted don Carlos continuamos con el señor Mauricio Mustafá.

SEÑOR MAURICIO MUSTAFÁ, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

Buenas tardes, gracias Presidente, yo respeto las reglas democráticas lo he demostrado estos 9 años estoy viniendo a este Concejo con ocasión de este tema, les quiero recordar que no vengo solo en condición de ciudadano sino como contraparte jurídica de todos los entes nacionales, territoriales y corporaciones autónomas que son mi contraparte en este proceso y que podía darles un reporte de qué ha pasado en el último año y medio que no soy capaz de dar en 5 o 10 minutos no estoy pidiendo un tratamiento distinto al que se le ha dado a los demás ciudadanos simplemente en esa condición de contraparte no soy vocero ni mucho menos de ellos pero soy contraparte de ellos en la ANLA y sé que está pasando en la ANLA soy contraparte en el tribunal y sé que está pasando en el tribunal y valdría la pena que lo considerara señor Presidente.

Buenas tardes señor Personero que es contraparte también de ellos en estos procesos, primero que todo mi solidaridad doctor Vela y doctora Angélica con ustedes produce angustia mirar esa pared y ver como nuestros grandes hombres se van por el mismo camino y hoy le prometo al universo, le pedí al universo y se los prometo a ustedes que vengo con un esfuerzo muy grande para no usar un solo calificativo, yo he sido vehemente en estos años, he sido un contradictor fuerte del

señor Alcalde, desde que llegó a la Alcaldía no he expresado una sola mal término porque creo que es el representante legal de la ciudad y democráticamente lo escogimos y con él se deben arreglar los temas conversando, lo he intentado varias veces no ha sido posible no por falta de voluntad de él sino y aquí les contesto la primera pregunta, cuando propongo alternativas de negociación para la carretera él y el anterior Alcalde y el anterior Gobernador y este Gobernador y los últimos tres Ministros de este gobierno y los últimos cinco Presidentes de la ANI llegan a Accesos Norte no es Acces Norte doctora Yaklin y doctor Muñoz como lo pusieron en la respuesta es Accesos Norte y ellos les dicen sin calificativos yo venía con otro discurso no se preocupen en 15 días sacamos a ese señor ellos no dicen eso ellos sí usan calificativos y en diciembre tenemos carretera y así le han tomado el pelo a las últimas tres Alcaldías y a los últimos cuatro o cinco Ministros de Transporte estoy hablando de los tres de este gobierno y a los 7, 8 Presidentes de ANI que han pasado por acá a ese señor lo sacamos en dos meses.

Al señor que soy yo que represento 18 predios me sacaron en abril del año pasado y la última entrega física no expropiación, fue en mayo del año pasado ¿y dónde está la carretera? y la señora Exministra en buena hora defenestrada por corrupta calificativo que usó el Presidente Petro cuando posesionó al actual o sea estoy citando al Presidente Petro yo no voy a usar calificativos o por haberse aliado con la corrupción de los carreteros de Colombia dijo en el Congreso donde estaba el doctor Valdivieso que no lo veo hoy estaba el doctor Vela ,estaba el doctor Castro y algunos de ustedes el doctor Robayo los Concejales perdón, que eso se solucionaba en noviembre se radicaba en febrero había licencia y en diciembre teníamos carretera, no radicaron en noviembre radicaron en diciembre Presidente también les contesto en qué va, se las devolvieron por mala radicación, volvieron a radicar en marzo y en abril les sacaron 30 observaciones con 90 requerimientos que se les vence en el 10 y están pidiendo prórroga a la que como contraparte me estoy oponiendo y estoy pidiendo el archivo de la licencia ¿por qué? porque faltan 1.000 cosas y ahí arranco con dos temas importantísimos.

Contestan la doctora Yaklin y el doctor Muñoz al Honorable Concejo que los inmuebles no se entregaron de forma gratuita, sino en aporte, el aporte por mandato del Artículo 36 de la Ley 16 del 82 que ellos citan en su respuesta expresamente exige que sea aporte oneroso, si ustedes leen las cuatro escrituras por virtud de las cuales el IDUVI y aquí me dirijo a los queridos veedores no a los que están acá a muchos otros que me han descalificado por tratar de hacer las paces con Donoso, peleando no fui capaz voy a intentar por las buenas, yo creo que Chía fue chantajeado por la ANI y por Accesos Norte y el día que Chía se ponga doctora Yaklin y doctor Muñoz esa camiseta y alegue eso en los tribunales corregimos el problema, mientras ustedes sigan por una falsa lealtad no sé con qué compañero de trabajo, compañera defendiendo un esquema enredado hasta los tuétanos no vamos a tener carretera y no porque a ese que llaman el loquito calificativo que usan ellos no yo, refiriéndose a mí, no los deje yo no tengo ese poder por qué han hecho las cosas tan mal están tan enredados que la carretera no tiene solución mientras insistamos en este esquema.

Se entregaron señor Personero señores Concejales y lo tienen todos en sus escritorios virtuales, ustedes 15 los del último mes no porque el señor Presidente me bloqueó pero hasta hace un mes los tienen todos, los envíos que yo les he hecho y muchos de los Concejales de los últimos dos periodos constitucionales toda esta información las cuatro escrituras por virtud de las cuales Chía entregó rezan textualmente que se entregó de forma gratuita, contestar hoy este requerimiento escrito diciendo que se hizo en aporte, está muy cerca de hacer una falsedad doctora Yaklin y doctor Muñoz, más grave que eso, dicen que no se necesita avalúo como lo dispone el Artículo 36, y citan el Artículo 36 de la Ley 1682 diciendo como

dice ese artículo avalúo, no es un problema de interpretación el artículo a la letra dice que se necesita previo avalúo y luego citan para justificar el tema la Ley 2208 del 08 de las fajas y citan un Artículo el 19 que no existe, la Ley solo tiene 11 artículos, por favor no vengan a este Concejo con imprecisiones, con falsedades, con mentiras por salir del paso, ya lo hicieron y con su venia Presidente no lo quiero mortificar ya lo hicieron el director del IDUVI del gobierno de Segura aquí vino a decir que la Ley Plan Nacional de Desarrollo de Duque permitía hacer la entrega, yo me fui asustado porque no había considerado esa ley y esa noche me la leí los 700 artículos y permite la entrega de los municipios a la nación de bienes fiscales es un bien de uso público y no voy a entrar en la discusión porque durante 5 años caí en el juego de discutirlo lo remito y lo tienen en sus 15 escritorios virtuales léase WhatsApp los folios de matrícula donde aparece como bien de uso público.

Entonces ya no es el capricho mío y el bien de uso público tiene a diferencia de lo que contestan la doctora Yaklin y el doctor Muñoz una protección constitucional de inane habilidad no se pueden transferir a ningún título, los que sí se podían transferirlos bienes fiscales estos no son bienes fiscales y se podían transferir de forma onerosa como lo dice el artículo o en aporte nunca gratuito previo avalúo, también lo tienen en sus escritorios virtuales una carta de IDUVI de hace muchos años no tiene nada que ver con el señor Muñoz, donde la gerente de la época angustiada y se nota la presión de estos señores de la concesión que la obligan a que no ponga el avalúo ella dice, no pongo el avalúo, pero tengo que mencionar que hay un avalúo ahí está la carta en la prueba de que chantajearon a Chía como la chantajearon durante muchos años con la venia de la Honorable Concejal Pedraza, está también en los escritores de ustedes las dos actas donde el Concejal Pedraza que no por ser el padre compromete a la doctora Pedraza aquí presente, cuando estaban discutiendo cómo prorrogarle el permiso a la Alcaldía de poder entregar esos inmuebles, que porque es que no arrancaba la carretera y él dice, "Ayer estuve con el gobernador." Textual se comprometió a arreglar un problema de un humedal eso es agosto del 2019, 15 días después de eso tal y como se comprometió el gobernador arreglarlo con el director de la CAR radicarón la licencia ambiental en la ANLA y como se lo dijeron a ustedes en el Congreso y como lo dice el expediente la ANLA cuando expide la licencia hoy suspendida dice que procede a entregarla si no ir a la CAR porque la CAR se negó a opinar.

Y con la licencia en la mano inauguran la carretera o ponen lo que se llama la primera piedra que es una ceremonia tonta de poner una máquina que mueva ahí decir arrancamos en marzo y el Gobernador Rey que sé que piso muchos callos porque aquí la gran mayoría de los partidos a los que ustedes pertenecen están afines con el Gobernador Rey en micrófonos también lo tienen la copia de ese video todos ustedes, agradece al director de la CAR quien tienen en la mesa principal es inaudito, en la inauguración de una obra el director de la CAR por todas las gestión es gracias a las cuales se salvó la carretera, pero si el director de la ANLA dijo que la CAR se había quedado callada y si el expediente dice que la CAR quedó callada ¿cuál fue la ayuda? esa quedarse callado y no solo quedarse callado, esconder la plancha 228 y C1 plancha que es la cartografía general de la CAR y del IGAC y de la Gobernación de Cundinamarca para Chía que tienen la zona expresamente delimitados humedal de los Andes y el canal de Proleche como parte del humedal.

Como la Personería Municipal de Chía demandó la licencia y al demandar la licencia demandó a la CAR, la CAR para defenderse produjo un concepto técnico de un señor director de uno que se llama el Degoat un señor Rincón en marzo firma un concepto que reproduce ampliamente la doctora Yaklin y el doctor Muñoz donde se explayan diciendo que ahí no hay nada, eso es una planicie que se inunda pero que eso es artificial y que ahí no hay nada, yo lamento doctor Muñoz y doctora Yaklin que ustedes se hayan quedado en ese concepto, donde la CAR los engañó

porque después de eso la CAR ha producido muchos más, en respuesta a un derecho de petición que también está en sus escritorios de diciembre del 2021 el mismo señor Rincón reconoce que ese es un cuerpo protegido y le ordena a la oficina del doctor Héctor Orlando a Ordenamiento Territorial que lo incorpore, no estaba el doctor Orlando estaba el señor Hernández Cholo que lo incorpore a las determinantes señor Personero, el mismo señor que en marzo para salvarse en el tribunal dice que eso no es nada, un año después le contesta a las veedurías de Chía refiriéndose al humedal de los Andes, al canal de Proleche y a los temas de Tiquiza, Fagua y Saucedal en estos dos específicamente dice y presenta un plano diciendo que ya está acotado y delimitado pendiente simplemente de hacer el manejo ambiental y que por favor lo incorporen eso sí no lo involucren en la respuesta de hoy el doctor Muñoz y la doctora Yaklin, yo en desarrollo del principio de buena fe quiero pensar porque no lo conocen, ojalá alguno de los Concejales lo haga llegar y si ustedes me buscan con mucho gusto les entrego el concepto del que les estoy hablando.

Concepto que está firmado por ese señor Rincón, Presidente que es inferior jerárquico al director y al Consejo Directivo de la CAR que aprobaron la plancha, es como si acá un subdirector del IDUVI fuera en contravía de un acuerdo de este Concejo o de una resolución del Alcalde y se fueran con ese concepto a pelear al Tribunal Administrativo de Cundinamarca no pueden, pero más grave que eso el PONCA que lo aprueba no solo el Consejo Directivo de la CAR sino otras dos corporaciones también lo protegen, entonces no es el charquito del loquito calificativos que usaron en su momento, es un humedal y lamentablemente como les dije al comienzo estos señores en noviembre y en marzo volvieron a radicar papeles desconociendo la existencia y la ANLA le dice no solo eso este es anecdótico y San Jacinto donde hoy viven 150 familias molestas con este Concejo equivocadamente porque no es el Concejo porque le subieron el predial un 200% a los que están lejos de la carretera le subieron el 200% a mí me bajaron a la mitad, yo vivo muy agradecido con el IGAC a mí me bajaron el predial a la mitad.

Desconocieron que en San Jacinto hay 150 casas y hay 300 lotes pagando predial y dicen que es una planicie verde, de ese nivel de precariedad por no decir de criminalidad es el estudio que presentaron en la ANLA, yo con el apoyo de una fundación canadiense con el apoyo de la Universidad del Bosque de unos profesores de la Universidad Javeriana y de la Universidad de Valencia en España, estamos pendientes que estos señores contesten los 90 requerimientos para oponernos a la licencia y tenemos la plena certeza que así como conseguimos tumbar el tramo que pasaba por el humedal según petición de la Personería, no vamos a permitir que pase por encima no tiene ningún sentido, porque la carretera si ustedes miran un plano puede seguir derecho por el otro costado, así de sencillo y proteger ese cuerpo de agua.

En cuanto a los 114.000 metros dicen en la respuesta que se entregaron porque son cesiones voluntarias, invocan el Decreto 4066 del 2008, este trae las cesiones voluntarias para los desarrollos industriales en los suelos de la sabana y genera unas sesiones adicionales a las que tienen los POTS, no por eso dejan de ser bienes de uso público, ahí se equivoca la respuesta que también traen hoy, pero lo que es más grave estoy seguro que de la mejor buena fe el arquitecto Freddy y todo el soporte que le dieron a la doctora Yaklin y todo el equipo de la doctora Aylin y del doctor Muñoz quieren encontrar una fórmula salvadora de la carretera y la carretera no se salva defendiendo una cosa que nació mal, es que por aquí pasó Emilio Tapias, el ñoño Elías, Oto Bula alias el piloto condenado a 30 años por la masa claro y la granja ese es el portafolio de lobistas Accesos Norte, no vale la pena que ustedes se unten de eso, no vale la pena que sigan defendiendo una carretera que nació mal y que está mal que está llena de mentiras, de la mejor buena fe



ustedes dicen que la Ley que pena de memoria 2208 del 2008 que habla de las franjas de retiro, exige unas reservas sí, pero las reservas no le dan titularidad a Chía, la reserva es para que no se dé licencia, Chía tiene que salir a comprarlas como dice la misma ley más adelante que eso sí no lo citan la doctora Yaklin y el doctor, Chía no adquirió por virtud de esa ley y lo que es más grave yo he estado enfrentado a muchos de estos constructores después de lo que pasó el sábado estoy asustado, creo que detrás de la vehemencia verbal hay vehemencia física y me estoy cuidando mucho, yo no quisiera que se cayeran esas licencias.

Si alegamos que eso lo recibió Chía por afectación primero eso no es un título adquisitivo aquí hay varios abogados, empezando por el Personero esa era la forma en que Chía decía, planeación no dé licencias ahí, pero Chía tiene que salir a adquirir por algún camino ¿Cómo lo adquirió? como lo dicen las escrituras que están en los escritorios de ustedes como cesiones obligatorias gratuitas, también están esas escrituras donde dice eso no se puede discutir y lo que es más grave doctor Freddy el POT que invocan la doctora Yaklin y el doctor Muñoz y sientan dos o tres normas incluso esta con lo cual hablo de la buena fe, prohíbe recibir cesiones tipo A en zonas de reserva, entonces si lo que queríamos era decir que eso era tierra reservada para carretera, ahí no se podía recibirla cesión.

Yo sé que no soy buen expositor que me desorganizo de pronto esa es la excusa para que no me paren bolas, oigan la grabación esto se los vengo diciendo hace años hace 9 años se me burlaron de las cesiones tipo A hoy están ahí los folios hace 9 años se me burlaron del charquito, hoy está el PONCA, el Jumbol y lo que es más grave la misma CAR el mismo señor Rincón ¡jojo con esto! que en marzo fue al Tribunal Administrativo de Cundinamarca a decir que eso es un invento de los propietarios que rompieron una zanja y por ahí se metió el agua, 8 meses después le escribe a Chía ordenándolo que incluya eso dentro las determinantes ambientales, están engañando a Chía los tentáculos del cartel carretero son muy poderosos, si nos unimos el Concejo, la Administración, el señor Donoso y el señor Segura hacen una pausa y no aprovechan este episodio para darse garra como dicen los muchachos y peleamos todos para el mismo lado nos ganamos la pelea Presidente, pero si aquí vamos a discutir es que usted no ha hecho nada, ellos pueden decir que durante 4 años y lo digo con inmenso dolor la Administración Segura tampoco hizo nada y esto me produce mucha angustia por la empatía que hoy tengo con el señor exalcalde verlo después en el Congreso defendiendo vehementemente las tesis que yo defendí aquí 4 años y de las que se me burlaron, a mí me produce angustia ¿por qué no defendió esas tesis cuando era alcalde? era facilísimo porque él como contraparte de la escritura pudo haber demandado la nulidad de la escritura y ya hubieran devuelto esos inmuebles.

Depongamos las armas, las jurídicas espero que aquí no haya ninguna otra y trabajemos en llave Chía necesita una obra que junte la variante de Chía-Cota con la autopista como ya lo dijo el doctor Rodríguez, con un puente sobre la autopista y con 6 carriles como nos mostraba el render en la época del finado Ministro de Obras de Uribe Gallego con 6 carriles lo bajaron a 4, con ciclorrutas por lado y lado las quitaron porque decidieron que como ahora ahí no había casi vivienda no se necesitaban las ciclorrutas don Alejandro, sin iluminación fueron bajando la obra para que le costara bien poquito al señor, también lo dije durante muchos años acá y me dijeron que era un mentiroso, el contrato está por CIENTO DIECISÉIS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$116.000.000.000), el contrato va a noviembre del año pasado en DOSCIENTOS TREINTA MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$230.000.000.000) porque las APP se indexan al valor del día que se apruebe la factibilidad diciembre del 2014 esa indexación hoy va en DOSCIENTOS TREINTA MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$230.000.000.000).

Eso quiere decir que el kilómetro o carril se está haciendo por más de TRES MILLONES QUINIETOS MIL DÓLARES (US\$3.500.000), hay un estudio de la OCDE que muestra como ese kilómetro o carril en Alemania vale CIEN MIL EUROS (€100.000) en el promedio de Europa CIENTO CINCUENTA MIL EUROS (€150.000) en Estados Unidos DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES (us\$250.000), en América Latina SETECIENTOS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$700.000.000.000) en Colombia hay un checklist de una compañía que se llama checklist o algo así que muestra como en Colombia está costando UN MILLÓN DE DÓLARES (US\$1.000.000), en Chía nos cabe el honor de que esta vale 30 veces más que la OCDE y 3 veces más que cualquier carretera corrupta de Colombia porque vale TRES MILLONES QUINIETOS MIL DÓLARES (US\$3.500.000) el kilómetro o carril sin comprar inmuebles que se los quitaron a Chía que son de Chía se los quitó la ANI chantajeando en su momento a la doctora Nancy que pasó por encima doctora Natalia de un permiso que usted le dio, porque usted junto con la doctora Angélica, con el doctor Fuentes y hay uno cuarto acá no sé si el Concejal Salgado ustedes 3 votaron para que se entregara de forma onerosa de acuerdo a la Ley 1682 Artículo 36 y venir hoy doña Yaklin y el doctor Muñoz a decir que ese artículo dice que no necesita avalúo, alguien puede decir acá que es un problema de interpretación el señor Mustafá interpreta distinto.

No es que para convencerla a usted doctora Natalia y doctora Angélica y doctor Fuentes aquí vino la jurídica de la Alcaldía y se comprometió a hacer el avalúo están las actas y se comprometió a entregarlo de forma onerosa las escrituras dicen otra cosa, entonces hacer un esfuerzo respetado arquitecto Freddy para demostrar que es que las cesiones no son obligatorias sino que son voluntarias, que son adicionales en el Decreto 4066 las cesiones adicionales son obligatorias y derivan en un bien de uso público como lo dicen hoy los folios, la invitación es esa Presidente, necesitamos una carretera que junte la variante con la autopista, Chía la tiene diseñada se gastó hoy está la doctora la hija del exalcalde Varela se gastó en el 2015, DOS MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$2.600.000.000) que hoy pueden ser QUINCE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$15.000.000.000) en unos estudios con detalle al máximo para hacer la caldaica que tiene 1 kilómetro y medio que cumple el propósito de esta misma vía con una enorme ventaja en el puente curvo hacia el norte con lo cual nos ahorramos que las 5.000 tractomulas se vayan hasta Bima y pasen el trancón de Chapelli a la autopista, no la dejó hacer también para eso usaba unos calificativos horribles el representante de que pena Concejal de su universidad porque no quiere que le afecten sus predios, ellos alegan que el interés general está sobre el particular cuando son las barbas del vecino, cuando son las de ellos la caldaica pasa por predios un 80% en la Universidad de La Sabana, no toca cuerpos de agua tiene 1.4 km en lugar de 3.4 km y por eso estamos en lo que estamos.

Pero como es hay 20 alternativas más también puede ser de Offichia pasando por el hipódromo o también puede ser partiendo la mitad de San Jacinto, pero no tienen por qué o también puede ser partiendo la mitad de Montebello y todos esos recorridos son más baratos, menos depredadores y más corticos que el de 3.4 km, yo no los puedo retar los invito respetuosísimamente a que le pidan a alguien que les entregue el estudio de tráfico que justificaba que esa obra por ahí era la mejor y con esto termino, no existe porque como le dijeron a este Concejo en el año 2018 y 2019 también están los escritorios de ustedes 15 el trazado se acomodó a lo que ya habían entregado los constructores como cesiones tipo A, lo dice textualmente la Delegada de la Alcaldía que vino a convencerlos a ustedes de esa entrega, lo cual no es verdad porque en mi caso no se acomodaron yo tenía separada una franja por donde decía el POT y a mí se me metieron por la mitad, sin embargo, lo que significa ese dicho de la doctora Alfonso es que la carretera no obedece a ningún criterio técnico.



Yo envalentonado decía ¡Lo reto! no aquí les pido le imploro señor Personero que en su condición de agente del Ministerio Público pida el estudio de tráfico que justifica ese trazado por fuera del trazado del POT y no lo va a encontrar porque es que aquí ya le contó a usted la doctora Alfonso porque el trazado cambió y cambió para favorecer los intereses de Mazuera, de Cuernavaca que en ese momento tenía Ministro de Defensa, el señor Botero Ministro de Defensa de Duque no quiero usar nombres propios de Caracolí y de Fredonia, lo que ellos entregaron como cesiones tipo A por 114.000 metros lo que Chía entregó y esta salvedad me despido más que el circo Gasca qué pena Presidente, habla el doctor Muñoz y la doctora Yaklin en la respuesta supongo que eso fue lo que les preguntaron de 104.000 metros, son 114.000 metros, ¡ojo con esto!, 104.000 los recibió Chía como cesiones bienes de uso público y los transfirió gratuitamente sin poderlo hacer, además de que los entregó físicamente hay 10.000 metros que están estratégicamente localizados que son donde está el puente que está quieto que Chía recibió de Fredonia pero como ya estaba el loquito de Mustafá dando lora con las cesiones tipo A el IDUVI no se atrevió a transferirlas, esos 10.000 metros que le he preguntado varias veces de pronto no con la tranquilidad de espíritu que tengo hoy al doctor Muñoz y la invoco para decírselo nuevamente ¿qué pasa con esos 10.000 metros? que son propiedad de los ciudad, están a nombre de la ciudad, tengo folio del viernes, que son un bien de uso público, que son una cesión que se recibió ¡ojo Presidente! que se recibieron para zonas verdes y para vías locales y con esto doctor Freddy me da pena molestarlo el POT vigente define las vías locales y les tiene un perfil de 13 metros y dice cuáles son las vías locales.

Las cesiones tipo A usted lo sabe más que yo van destinadas a vías locales esta no es una vía local, más allá del problema de la inalienabilidad, más allá del problema de la gratuidad, más allá del problema de la falta de avalúo, hay una sentencia del Consejo de Estado el Magistrado Velilla que dice que el artículo de la Ley Novena que le permite a los Concejos Municipales cambiarle el uso a los bienes de uso público si se consigue uno más grande y mejor no aplica para las cesiones tipo A porque las cesiones tipo A tienen una destinación prevista en la Constitución, lo dijo Velilla no Mustafá, no se puede cambiar y esos 10.000 metros que son hoy propiedad de Chía, en circunstancias normales hay una norma que permite la aprensión, Chía debería ir mañana a decirle a Acces Norte permiso que esto es mío y es una cesión para parques y por ahí concitamos la atención de la Ministra del Presidente de la ANI y de todos ellos para que nos sentemos a negociar una carretera y créame que con el honor y con las agallas que hemos dado la pelea 9 años para defender un territorio particular y para defender un territorio público como es el humedal, nos vamos de gancho con ustedes y con el Concejo con muchos argumentos porque le he dedicado los últimos 9 años de mi vida solo a este tema a conseguir la carretera era para Chía.

Pero mientras sigamos entre nosotros maltratándonos insultándonos peleando el señor en Panamá está muerto de la risa, cuando necesitaban el apoyo de ustedes aquí venían la primera vez que venía a esta salón ahí lo sentaban al gerente de la concesión al subgerente y a cuatro personas de la ANI cuando necesitaban el apoyo de ustedes venían a todas las sesiones y se quedaban 5 o 6 horas una sesión grandísima no me acuerdo por qué con la Asamblea Departamental de Cundinamarca ¿la recuerda doctora Natalia? ahí estaban los señores de Accesos Norte nunca más volvieron porque ya cobraron la utilidad y ahora sí con esto termino.

El puente o el conato de puente que está construido encima de un terreno que hoy es propiedad de Chía doctor Muñoz hoy es propiedad de Chía, no se lo ha cedido Chía no se lo ha transferido por un error de la exministra Correa que es abogada

una de las 20 abogadas de Accesos Norte, me mandó a mi mail el informe de interventoría no me lo robé, no lo hackeé me lo mandó ella y después quiso borrar el mail y yo ya lo había bajado y el informe de interventoría dice que el puente tiene graves fallas estructurales, ese puente que está quieto hace 5 años y ella lo que quería con el informe de interventoría era sacar el pedacito final de decir que si no se abocaban rápidamente las obras al tribunal el puente podía colapsar, con lo cual el tribunal corrió y le levantó la media cautelar sobre el puente como todos recuerdan levantada la media cautelar enero del 2022 hace 3 años y medio, se terminó el puente no, hicieron las reparaciones no, ¿por qué? porque en el fondo del alma ellos saben que ese tramo que no está escriturado a la ANI y yo si cabe Presidente le hago esa pregunta respetuosa a usted y a la doctora Lina ¿lo piensan escriturar? ¿a qué título? ¿cuándo lo van a escriturar? porque si no lo escrituran que si yo estuviera en su lugar no lo haría, se cae la carretera porque la ANI no les va a recibir una carretera sobre unos predios que no son propiedad de la ANI.

No sé si me siguen, el puente que está suspendido la obra hace 5 años que le levantaron la medida judicial hace tres años y medio y que no se ha terminado, que nada tiene que ver con la tierra ni con la locura del loquito ese. Ese pedazo está quieto, y los 400 metros que entregó Coracolí están quietos.

¿Por qué están quietos? Y yo, sin ser el vocero de ellos, me atrevo a contestar: porque esos terrenos son hoy propiedad de Chía. Y así como ayer fue una inspectora de policía a capturar o a aprender, que eso tiene otro nombre técnico, doctor Pablo, señor Personero, ¿cuando hay un bien público que no está en manos de la entidad pública, ellos pueden ir a aprenderlo?

Así como fueron a los 560 metros del debate ese que hay en estos días en Chía, ustedes deberían ir con una inspectora de policía a recuperar esos 10.000 m² que son propiedad de Chía. Esa es la gran diferencia entre los 104.000 y los 114.000: los 104.000 que están entregados y escriturados, y los 10.000 que fueron entregados no sé bajo qué circunstancia, pero que son propiedad de Chía.

Esa es la invitación, don Víctor y bancada de gobierno: si hacemos, por primera vez en nueve años, un esfuerzo moderando el lenguaje y defendiendo los intereses de todo Chía, convencemos a la ANI de todos los errores y los obligamos a hacer una carretera que estamos necesitando. Pero no a los trancasos, con mentiras, con falsificaciones. Les cuento otra que también está en los escritos de ustedes, es que me voy acordando y me alargo. Gracias, Presidente, por su benevolencia.

El día que fueron a hacer la visita de la ANLA a revisar si había humedal, yo no los dejé entrar. Tiene una explicación: llevaba un año y medio dejándolos entrar, hasta que me entregaran el estudio de impacto ambiental. Se negaron a entregarlo. Dije: “Hasta que no me lo entreguen, no los dejo entrar”. Dijeron: “Como el señor no nos deja entrar y es muy grosero, hicimos un vuelo de dron”. Y consta en la licencia.

La técnica que fue a declarar al tribunal hace un mes confesó, llorando, que nunca hubo vuelo de dron, y que no hay dron. Otra falsedad en la licencia. Y como esa, me les quedo toda la noche contándoles falsedades y falsedades. Necesitamos la carretera. La tenemos que sacar juntos. A ustedes les debería dar pesar ver al gobernador del Atlántico con el Alcalde de Soledad y el Alcalde de Barranquilla, con tres o cuatro senadores y tres o cuatro representantes, yendo a los peajes a levantar la talanquera.

El doctor Pablo y quienes me acompañaron en la tarifa diferencial recordarán cómo el ministro Reyes, de forma grosera, amenazó con meter a la cárcel al Alcalde Segura si hacía un paro y un corte de vías. Cuando este gobierno las promueve.



Este gobierno nacional. Que no se podía levantar la carretera porque había un faltante fiscal, y a la semana levantaron la talanquera, y llevan tres años sin cobrar en el peaje de Barranquilla a Puerto Colombia que se me olvida el nombre... Papiros. ¿Por qué? Porque había gobernador, representantes y Alcaldes.

Aquí no vamos a contar con el gobernador. Ayuden a convencer al Alcalde. Aquí vino un representante a la Cámara qué pena con los de ese partido, la idea no es disociar, y lo único que hizo fue un show delante de la ministra, que se comprometió. ¡Ojo con eso! Y recuérdense al representante Caicedo que en junio volvía a hacer otro control. En noviembre radicamos; en febrero tenemos licencia; y en junio están las obras a todo terminar en diciembre. ¿Lo recuerdan en el Congreso, doctor Vela?

Nos engañaron. Pero no a mí: a todo Chía. Vienen diciendo mentiras hace nueve años. A ellos no les interesa la carretera; ellos necesitan salvar un entuerto de unos contratos mal hechos, para no enredarse, porque ya se llevaron la utilidad. Se llevaron la utilidad para Panamá hace cinco años. Por eso se atrasan en la nómina, por eso le deben un año y medio a los contratistas. Esa obra, además, está sin plata. Muchas gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted, don Mauricio. Continuamos con Amalia Rojas.

SEÑORA AMALIA ALEXANDRA ROJAS CASTELLANOS, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

Buenas tardes a todos y a todas. Qué bonito ver al señor Daniel, que hace rato no se veía como defensor. Aquí me presento de nuevo, mostrando una camiseta del partido Comunes, y me acerco aquí también a mostrar un chaleco que me he ganado a punta de defensa de territorio.

No estamos solo hablando de lo que está sucediendo con el humedal de Los Andes; estamos hablando de la falta de voluntad política y de todos los atropellos que viene haciendo esta Administración con cada uno de los líderes que nos hemos presentado acá.

Hoy vengo a mostrarles, a cada uno de ustedes, que a veces algunas cosas como los comentarios que a veces tiene el Concejal Víctor y otros Concejales, como “políticamente correcto” nos tenemos que comportar.

Como una firme acompañante del proceso de paz, vengo a dejar acá algo que es importante. Que Mustafá también ha sufrido como líder social durante todo este tiempo, siendo amenazado y amedrentado, de la misma manera que se viene suscitando todo el tiempo en estas políticas de “seguridad democrática”, en estas formas que hemos sufrido desde la limpieza social y que todos sabemos que esto ha sucedido.

La defensa de los territorios no solo del humedal, sino de los derechos humanos, a nivel nacional y a nivel local nos han perjudicado. No se puede hacer caso omiso, pero tampoco se puede hacer caso omiso a que, en lo que va del 2016 al 2023, llevamos 181 líderes sociales asesinados, 1200 de los cuales también hacían parte de defensores de derechos humanos.

La discriminación que se viene dando, simplemente por ser un opositor, nos lleva también a sentarnos en diálogos y a buscar reformas rurales que nos beneficien. Y sí, es un deber de cada uno de ustedes, y se les ha venido replicando a todas las Secretarías, que realmente trabajen juntas, no simplemente por separado, porque eso también nos rompe.

Estamos hablando de que no solo defendemos, como líderes sociales, un propósito como lo que está pasando con Los Andes: es un humedal, y lo que ustedes si lo permiten va a ser un ecocidio. Muchas de las personas que han estado acá, no sé si han tenido la oportunidad de conocer lo que es este humedal y lo que conlleva. Y para mí, acá hay una invitación y una reflexión a que ustedes, cada uno de ustedes, la tenga clara.

En especial porque hace poco tuvimos el control político de la Secretaría de Gobierno, y una de ustedes se acercaba a aplaudir las cosas que ha venido haciendo esta nefasta Administración. No hay manera de que nosotros sigamos justificando las violencias pasivo-agresivas, y que nuestros recursos sigan yéndose a una forma de mitificación, de silencio, de separación, de filtro con cada una de las personas que llevamos estas luchas.

No hay manera de que ustedes, como Administración, sigan omitiendo y sigan siendo parte de este tipo de formas violentas, abusivas, de estigmatización hacia las personas que llevamos este proceso. Lo que dice Mustafá es real: a los que peleamos en contra de una Administración, o que estamos en una retórica diferente a ustedes, de partidos políticos, nos lleva simplemente a generar violencias políticas.

Pero ustedes se mofan de hablar de paz. Ustedes hablan con el criterio de hablar de protección. Ustedes hablan de generar una política. Entonces, yo hoy espero que hagan una verificación, y que aquí, con el ejercicio porque tenemos una herramienta que ustedes no han querido tomar, que es el Consejo de Paz, se aplique una firma de paz que le dé protección a los campesinos, a nuestros recursos ecológicos, a nuestros líderes.

Y aunque les parezca molesto, es 100 % necesario que se comprometan. Porque Angélica Montañez y otras personas aplauden las formas de señalamiento violentas, sin el permiso de muchos de nosotros como líderes sociales. Esto lo viene sufriendo Mustafá, y lo venimos sufriendo todos.

Me parece bastante irrisorio que ustedes saquen un comunicado por lo que sucede con Uribe, pero no lo saquen por lo que está sucediendo con uno de sus compañeros Concejales, que se fue a hacer garante de nosotros y que cumplió su palabra, a diferencia de muchos que se rasgaron las vestiduras y dijeron que iban a llegar.

Las manifestaciones son un derecho, y ustedes tienen que ser los garantes. Eso se le ha olvidado al señor Personero, que solo hace presencia por mística mágica, pero no ejecutar el hecho de que haya personas que estén haciendo persecuciones, como Fénix que son entidades privadas, pero que también hacen parte de un comunicado con la suma gravedad que hace el señor Alcalde, genera miedo a muchos de nosotros.

Es gravísimo. Y ojalá el señor Daniel también escuche, porque es necesario sentarnos. Yo he tenido la oportunidad de sentarme con el señor Alcalde, y él sale a decir que escucha a la gente. No es real. No escucharon en ningún momento a los vendedores informales. No escucharon a las familias de Villa Mercedes. Hicieron

caso omiso, y muchos de ellos perdieron su derecho a una vivienda digna, porque se les habló aquí.

No hay manera de que sigamos maltratando a los vendedores informales porque no queremos sacar una política pública de uso de suelos. No hay manera de que le quitemos el derecho a los ecosistemas ecológicos porque les parece que no está bien, o porque no hace parte del desarrollo y de las presuntas negociaciones que tienen con las constructoras.

No hay manera de que sigamos deslegitimando las palabras de la oposición, porque si queremos paz, hay que sentarnos realmente a crearla. No hay que ir a “berrar” muros ni a estigmatizar las manifestaciones. Hay que entender que desde las diferencias se crean soluciones.

Desde eso, simplemente le exijo al señor Alcalde que esté aquí y que haga parte de todas las mesas que hemos venido exigiendo desde su inicio de mandato. No que simplemente se pegue a las redes sociales y no escuche, porque no ha escuchado ninguna de las causas ni las soluciones que se le presentan. Es políticamente incorrecto. Usted no genera paz, ni genera unas acciones menos violentas, si usted no tiene una escucha generosa. Si usted no sabe ser un líder ni un mandatario.

Aquí, las garantías no son simplemente por un espacio que es ecológicamente vulnerable. Si nosotros lo permitimos, no estamos hablando solo de un derecho para nosotros como seres humanos: estamos hablando del derecho a la vida de ecosistemas que nos dan a nosotros vida. Estamos hablando del cuidado de otras especies.

Pero no vamos a lograr tener ese cuidado si no nos sentamos con las diferencias. Se le vienen pidiendo mesas desde hace más de un año, y aquí mismo hemos venido a poner las denuncias. Unas mesas que nunca hemos tenido con Jaime. Nunca se tuvieron las mesas para las viviendas dignas. Supongo y espero que en este momento sí se tengan esas mesas para el cuidado y la protección de un ecosistema sumamente importante para el municipio. No hay que mentir.

Pero ante todo, los llevo a la reflexión. Ustedes, que son creyentes y todo el tiempo ponen en sus redes estas cosas, no hay que ser irrisorio, ni agachar la cabeza, pero tampoco guardar silencio ante las violencias pasivo-agresivas y el abuso de poder que viene generando el señor Hansel y todas las Secretarías. Las acusaciones: violando, abusando, estigmatizando, tomando fotografías de nosotros ilegalmente, violando nuestro derecho a existir.

Estoy aquí para decirles que, si a mí me llega a suceder algo, los hago responsables a todos los de la Administración, porque no es la primera vez que yo vengo aquí a manifestar el riesgo de todos los líderes sociales que estamos en contra de esta Administración. Nos hemos acercado a ella. Nos hemos acercado a él para generar diálogos y soluciones. Nos hemos acercado a cada uno de ustedes como Administración.

Acá no solo se están vulnerando los derechos de un ecosistema: se están vulnerando los derechos de una ciudadanía que exige realmente un trabajo y una reflexión social y colectiva. Y no hablo de colectivo simplemente por los colectivos que venimos manifestándonos desde muchas diferencias: desde hacer murales, desde mostrar nuestra indignación. Estoy hablando de que construir no se hace solo con los que piensan igual. Esto es una violencia política. Y es persecución política.

Y si para ustedes es normalizar este tipo de cosas y este tipo de acosos no simplemente con las personas que estamos afuera, sino también con uno de sus compañeros del Concejo, es aún más grave. Entonces, debemos mirar hacia adentro para ver qué está pasando con nosotros, porque se nos olvida que la vulneración de los derechos está presente en todos. De ustedes depende que la violencia no continúe, pero también que personas que han llevado un proceso durante nueve años, como el señor Mustafá, hoy sigan y prevalezcan en la lucha y en la buena lucha, porque esto es un derecho para todos.

Este chaleco no me lo gané gratis, y eso se lo decía en algún momento a uno de los funcionarios públicos que, se supone, iba a cuidar a la población, pero llevaba un listado para recoger firmas e individualizar a las personas en una manifestación. Eso mismo también sucedió cuando nos presentábamos en algún momento hablando del humedal.

Y aunque uno crea que los temas no tienen que ver, están sumamente conectados. Yo dejo aquí la claridad de que cualquier cosa que me suceda a mí, hago responsables a la Administración y a todos los que no nos han escuchado como líderes sociales.

Muchas gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Continuamos con el señor Eduardo Ayala. Tiene cinco minutos para su intervención.

SEÑOR EDUARDO AYALA, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

Bueno, gracias, señor Presidente, por el uso de la palabra. Buenas noches para todos.

Seguimos en lo mismo, ¿no? Yo creo que más de una persona obviamente la Administración ya está cansada y fastidiada de vernos las mismas caras siempre, y tal vez con la misma tertulia, dirán. ¡Oiga, pero ¿qué hacemos si somos poquitos los que no permitimos que nos sigan... digamos que, trapeando?!

Yo tengo carácter para estar hoy aquí parado y manifestar lo que uno realmente siente. Porque la Administración siempre se siente atacada cuando uno levanta un poquito la voz o menciona algunas palabras que no les gusta la jerga popular, pero hay que decirlas, porque no podemos seguir con estos atropellos.

Y hay un tema claro: yo no protejo a ninguno ni a nadie. Aquí hay una deuda histórica, no solamente con la vía de Los Andes, la carretera de Los Andes, como se quiera llamar, o Troncal de Los Andes, como quieran llamarla, sino con muchas otras cosas. Hay unas deudas, y hay que decirlo. No lo digo a título personal ni para crear enemistad con algunos Honorables Concejales porque no es así. No es personal, es una cuestión general y común, porque esto nos afecta a todo el municipio de Chía.

Este proyecto, por ejemplo, de la Troncal de Los Andes, hoy hablamos de esa vía, supuestamente el objetivo cuando se “socializó” aunque no se socializó, era crear movilidad para ayudar al municipio de Chía, para sacar el transporte pesado. Esa fue la razón.

Y desde su momento se les dijo, se les advirtió también que esa vía no podía pasar por tema ambiental, y se hizo caso omiso. Hicieron caso omiso los Honorables Concejales de ese momento. Hizo caso omiso el señor Alcalde, hizo caso omiso el señor gobernador, e hizo caso omiso el señor Presidente de la República de ese entonces, que tuvieron la gran “gallardía” de venir al municipio de Chía, sin haber socializado el tema, solo para romper una cinta de algo que no se iba a construir.

Engañaron a la comunidad, desde la Presidencia para abajo, diciendo que iban a trazar una vía cuando era claro que esa vía no se iba a llevar a cabo. Todo el pueblo lo sabía. Los únicos que veo convencidos hoy en día de que sí se iba a hacer son los de la Administración. Pero la vía no está hecha. Una mentira más, entre muchas otras: colegios, centro administrativo, vías... No quiero resaltar más.

Vuelvo y reitero: el objetivo era la movilidad. En ese tiempo se hablaba de conectar la región. Hablaban de la región metropolitana, pero no se conectó ninguna región. Entonces, uno dice: “Hombre, las formas en que se está haciendo esta política son vanas y viles.” Y no les gusta que uno diga la verdad. Y nos deslegitiman afuera diciendo que somos una partida de personas en contra del desarrollo del municipio de Chía, simplemente por manifestarnos y por decir que lo que están diciendo son mentiras.

Entonces, si seguimos con estas mañas... ¿Qué tenemos? Nada. Esto es pura politiquería. Esto es pura y física politiquería. Y el recurso... Supuestamente arrancaron diciendo vuelvo y reitero que la vía arrancaba con CIENTO DIECISÉIS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$116.000.0000.000). Y no me voy a poner a extender más porque el señor Mustafá ya lo aclaró. Válgala redundancia, explicó con detalle lo que se iba a hacer.

¿Cuánto vale esa vía hoy? Seguro que esa vía no se va a construir. Y si la construyen, ¿en cuánto va a salir? Más de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$250.000.0000.000), o incluso más. O sea, nos acostumbramos a que todos los contratos que hace la Administración pública estén sobrecosteados, porque no hay planificación. Si se dice que se van a gastar CIEN PESOS M/CTE. (\$100), terminan gastando MIL PESOS M/CTE (\$1.000). Y seguimos pidiendo y seguimos pidiendo plata.

Eran 3.4 kilómetros. Supuestamente arrancaban en septiembre del 2019 y la entregaban en el 2020. ¿Y cuál es la respuesta hoy? Solo problemática. No hay nada más. Solo problemas. No han desatado nada en ese tema.

Por otro lado, quiero decir que no quiero hablar más del tema de las mentiras, porque también me siento un poco indignado. Indignado por no tener respaldo. Y ahí sí, con el respeto del caso, hay que manifestarlo directamente: los afectados terminamos pidiendo perdón. Increíble, ¿no? Pero vamos a manejar la diplomacia, aunque nos atacan simplemente por decir la verdad. No tenemos representación desde la Personería. No tenemos representación desde el Concejo. No tenemos representación desde la Administración.

Pero sí tenemos ataques directos con nombres propios. Y eso, ¿no es ilegal? ¿Eso no es injusticia? Entonces, yo también estoy hoy en defensa de los derechos fundamentales de las personas que nos estamos sintiendo atacadas simplemente por decir la verdad. Decirle la verdad al reino no es querer quitarle la corona, pero eso no significa que estemos a favor de lo que están haciendo.

Por favor, tienen que aprender. Si el tema son ataques, yo veo que lo que están buscando es llevarnos al límite, probar la tolerancia de nosotros, la comunidad, que respalda y quiere defender procesos que sean sanos y legítimos. Y que se cumplan y que se vean tangibles. Pero decir la verdad, hombre, es atacarlos. Y, nos deslegitiman a nosotros...

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Un minuto para terminar, señora Ayala.

SEÑOR EDUARDO AYALA, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

Gracias, señor. Realmente, en el día de hoy me siento indignado, exactamente, por las Administraciones que han pasado, que no han cumplido y que siguen manejando una política malsana allá afuera, mostrando lo que no son, deslegitimándonos a los que mostramos la verdad como veedores y representantes del municipio. Y que, además, nos siguen atacando y quitando los derechos.

Entonces, le pido a Dios, más bien, cordura, para que uno tenga la capacidad y el discernimiento de no cometer errores frente a aquellos actos que, supuestamente, hace ver la Administración como si nosotros fuéramos los malos. Y pido respeto, de parte de la Administración, con las personas que nos paramos acá. Que tenemos la capacidad, y tenemos el carácter de pararnos aquí a decir la verdad, así no les guste.

Muchas gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted, señor Ayala. Continuamos con Alejandro Padilla.

SEÑOR LUIS ALEJANDRO PADILLA HERNANDEZ, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

Hola, buenas noches. Yo traje una presentación y ya la compartí. Me dijeron que me iban a dar el espacio...

Yo quiero empezar diciendo que, yo creo que para los que nos hemos visto todas las temporadas del tema de la Troncal de Los Andes, es más que claro que la razón acompaña a Mustafá. Y yo le sugeriría a Mustafá que de verdad prepare una buena presentación, un PowerPoint, así como... o sea, puede ser incluso mejor que este, pero que quede en el registro. Más allá de lo que usted dice porque usted da muchos datos muy importantes, esos datos se quedan en el video, en el análisis posterior que hacen en los programas radiales, pero no queda nada radicado. Mientras que si usted hace una presentación de este tipo, fácilmente quedan consignados los temas que usted menciona.

Yo me voy a referir solamente a dos temas. En algunos de sus ¿cómo es que dicen? “escritorios virtuales”, como dice Mustafá, yo les compartí una publicación del 22 de mayo en la que la Administración, celebrando el Día del Medio Ambiente, habla de los ecosistemas de importancia del municipio de Chía. Y menciona dos

ecosistemas que en el 2016, para ellos, no existían: habla de la Chucua de Fagua y del humedal de Los Andes.

Entonces, en términos ambientales, la Administración Donoso no es parangón, no es una fuente fiable de qué es la estructura ecológica principal. Y ya diferentes entidades le han dicho que ha ignorado la estructura ecológica principal existente en el municipio: los humedales, las chucuas, las quebradas que existen en Chía han sido ignoradas sistemáticamente por el Alcalde Donoso. Eso es como la primera intervención en torno a lo ambiental.

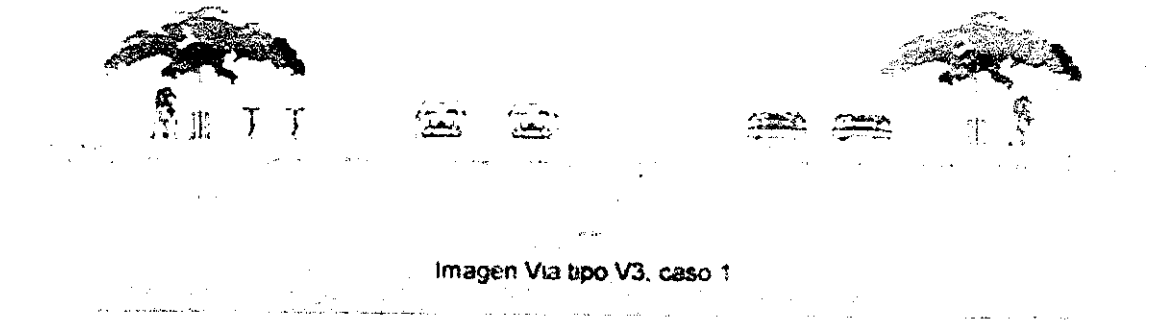
Pero, en cuanto al diseño y la necesidad de esta Troncal... ¿va a servir de algo? La respuesta es que no. Este es el origen de la Troncal de Los Andes. Si ustedes la buscan, la rastrean, la encuentran en el POT del 2000, pero no con el trazado que actualmente cursa, sino con otro trazado. Yo los invito a que revisen ese POT y la Resolución...

La Resolución 2928 de 2015 establece la reserva vial para esta Troncal. Y esto es lo único que voy a leer textual, para que ustedes me digan si algo de eso sobrevive en este momento de lo que fue la Troncal de Los Andes propuesta: “Tenía como propósito construir un corredor vial que enlazara otros dos corredores viales regionales: la Autopista Central del Norte y la Variante Chía-Cota. Se desarrollaría en sentido oriente-occidente, partiendo de la Autopista Norte en su paso por el municipio de Chía. El desarrollo de la Troncal comprendería: el diseño de un puente elevado sobre el río Bogotá, siete puentes peatonales, la construcción de dos glorietas, la generación de andenes, ciclorrutas en ambos sentidos de circulación a cada costado, los accesos de salida sobre las vías nacionales y regionales, la construcción de redes de servicios públicos que incluyen alcantarillado, acueducto, energía, gas natural, alumbrado público, entre otros, garantizando la canalización de estas redes”.

Eso era lo que estaba originalmente en esta Resolución. Eso era cuando estaba en planes. En una jugada astuta del Alcalde Donoso, en su primera Administración, generó el decreto 06 de 2016, ¿se acuerdan de ese decreto? Era el que restringía la carga. Que puso en jaque la movilidad y el transporte de carga que, entre la Nación, se dirigía hacia Bogotá. Y eso logró que se sentaran. Esa fue una reunión por el sector de Cuernavaca en la que vino Peñalosa, vino Vargas Lleras. Y ahí fue donde se prometió que se iba a desarrollar esta Troncal. Pero la Troncal tiene que ajustarse a la normatividad que hay en el municipio. Y el decreto 32 de 2015 define cómo es el sistema vial del municipio de Chía.

Y ustedes saben que yo, por ejemplo, en la rendición de cuentas que hizo este año el Alcalde Donoso o tal vez fue en un encuentro de presupuestos participativos, yo le pregunté específicamente eso está en videos: ¿Qué tipo de vía era la Troncal de Los Andes? Y él me respondió que era una vía B3. Las vías B3, según este decreto, tienen unas características específicas. Deben tener: Andenes de 5 metros, calzada de 7.5 metros (eso es más o menos dos carriles por lado) y un separador central de 5 metros. Son vías de entre 30 y 40 metros de ancho total. Esto se desarrolla en la Resolución 317 de 2017, que define los diferentes perfiles viales.

Aquí emplean diferentes casos de lo que puede ser una vía B3. Fíjense en esto:



Este es uno de los casos. ¿Se dan cuenta que hay un separador en el medio? Hay doble carril a cada lado, hay ciclorruta, hay andén, y hay empadronamiento. Esto es una vía B3. Una sección típica de vía B3.

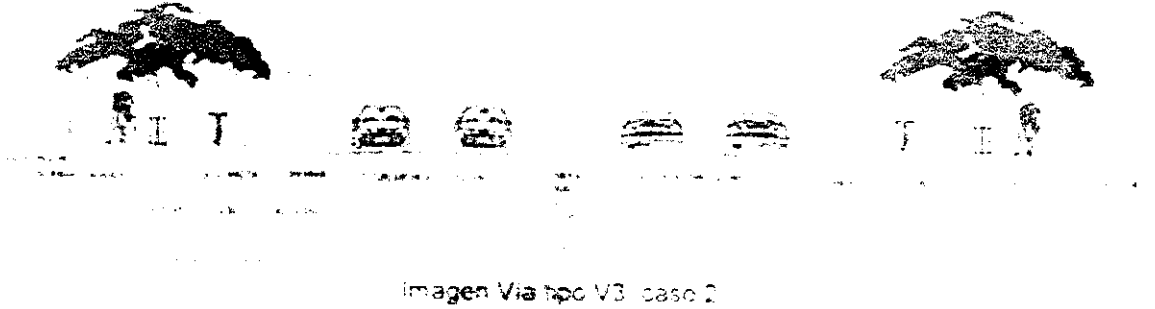
Hay otra opción, que es esta.

2. Caso 2, Perfil vial de 30 metros

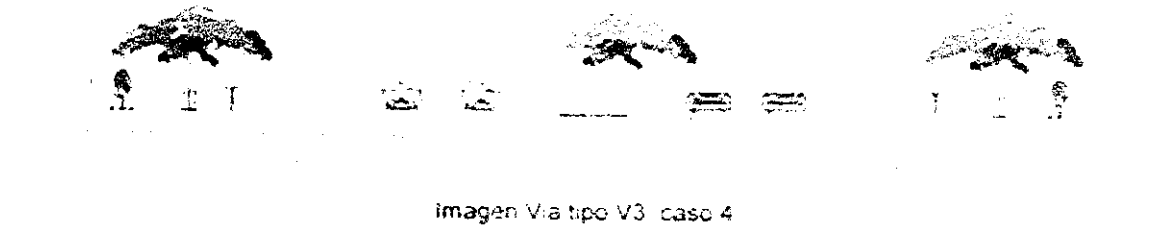
Sección vial

- Andenes 2 2.80 m c/u	5.60 m
- Calzadas vehiculares 2 7.00 m c/u	14.00 m
- Bermas 1.00 m c/u	2.00 m
- Separador central	1.00 m
- Ciclorruta 2 3.70 m c/u	7.40 m

Total seccion vial 30.00 m



Aquí hay otra:



En todas hay una sección para ciclorrutas, una para peatones y otra para vehículos. Todas estas estan en la misma Resolucion. ¿Entonces, qué pasó con la ciclorruta? ¿En qué momento desapareció? Yo tengo rastreada la fecha específica, el lugar específico, y quiénes participaron de esa reunión.

Entonces, es en esta acta de reunión del 11 de noviembre del 2016, en la que una funcionaria de la Administración Donoso, cuyo nombre es Hilda Alfonso, y representantes de AccesNorte yo quiero decir, esto es opinión mía condenaron para siempre la movilidad de la ciudad.

Porque quitaron... yo solamente voy a reproducir la parte de la ciclorruta, pero en esta reunión se quitaron las glorietas, y no tiene sentido esta Troncal de Los Andes si ustedes van a desembocar otra vez en el trancón. Si no hay un intercambiador que genere la movilidad necesaria de los vehículos, la troncal como dice Mustafá simplemente va a trasladar un kilómetro el trancón.

Y va a ser aún peor, porque como menciona también Mustafá, por eso digo que haga una buena presentación del tema los camiones van a tener... Hagan el ejercicio ustedes: se llega a la troncal, y van a tener que prácticamente volver a atravesar toda la autopista. Entonces, eso va a ser muy complicado para la movilidad.

Fue en esta reunión donde todo cambió, y Hilda Alfonso, dice esto: “Respecto a la afectación generada a las comunidades del Área de influencia la Directora de Ordenamiento Territorial, Hilda Alfonso, informa que si bien es cierto es un área definida en el POT como de expansión urbana, en la zona ya se ha establecido 4 planes parciales que de acuerdo con la normatividad vigente en el municipio tardan entre 4 y 6 años para su etapa de construcción.”

Eso fue en el 2016. Tendríamos que haber tenido ya esos planes parciales hace dos años. Ese fue el POT que se cayó. ¿Por qué se cayó? Porque el concepto ambiental entregado por las diferentes autoridades hizo que esto se derrumbara. Otra vez, Donoso fallando en términos ambientales.

Pero entonces dice:
“De tal forma que la ciclo ruta propuesta para ser incluida en el licenciamiento puede ser ejecutada en una fase posterior del proyecto de concesión, pues está prevista para garantizar la movilidad peatonal de la población. Precisa que Chía es un Municipio Dormitorio de Bogotá y su desarrollo a futuro ya está planeado en 12.000 unidades residenciales, nuevas...” Para lo cual se refiere a esos cuatro planes parciales están proyectadas las diferentes sesiones y tipos que traen esas vías.

Fue en este momento cuando llamémoslo así, haciendo las cuentas de la lechera la Secretaria Hilda Alfonso, Directora de Ordenamiento...

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA, PRESIDENTE

Dos minutos para terminar.

SEÑOR LUIS ALEJANDRO PADILLA HERNANDEZ, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

Se cambia para siempre el perfil vial de esta Troncal de Los Andes. Y se vuelve lo que han dicho acá: simplemente un negocio para unos privados, que ustedes ya saben todo lo que han hecho. Yo no tengo que narrar de nuevo la historia que ha contado Mustafá, pero que actualmente, literalmente, nos tiene peleando entre nosotros, mientras ellos tienen el peaje en el que no se aplica la tarifa diferencial, y pronto van a tener otro peaje para generar una supuesta solución de movilidad.

Que realmente no va a solucionar nada. Porque no genera la infraestructura necesaria ni para que haya fluidez vehicular, ni para que los ciclistas que podríamos ser 20.000 viajes hacia Bogotá podamos realizar esos viajes. ¿Por qué? Porque es un tramo totalmente inseguro, tanto la autopista como lo que va a ser la Troncal de Los Andes.

Entonces, eso fue lo que generó la Administración cuando hizo este cambio en la Troncal de Los Andes. Y no es un tema que escape al alcance de lo que ustedes pueden hacer, porque está en sus obligaciones velar por el bienestar...

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA, PRESIDENTE

Un minuto para culminar, don Luis Alejandro.

SEÑOR LUIS ALEJANDRO PADILLA HERNANDEZ, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

Está en sus obligaciones velar por el bienestar de la comunidad del municipio de Chía. Y si ustedes detectan algo corrupto, algo extraño como lo que acabo de mostrar acá, su obligación debería ser actuar en defensa del territorio. Y eso también aplicaría para Leonardo Donoso, quien en el 2016 logró que se desarrollara la firma de la Troncal de Los Andes con unas condiciones que, a puerta cerrada, fueron cambiadas.

Entonces, esta es la solicitud que se hace desde la cicloinclusión en esta Troncal de Los Andes.

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA, PRESIDENTE

Muchas gracias, don Luis Alejandro. Invitamos a la tribuna a la señora Lucero Mendoza.

Señora Lucero, bienvenida. Tiene 5 minutos para hacer su intervención.

SEÑORA LUCERO MENDOZA, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

Gracias a todos los compañeros que vinieron esta tarde a apoyar el tema del humedal de Los Andes. Más que la carretera Troncal de Los Andes, la verdad es que me gustaría saber cuántos de los Concejales conocen el humedal de Los Andes.

¿La Secretaria de Planeación y la Secretaria de Medio Ambiente conocen el humedal de Los Andes? ¿Han ido a observar en las madrugadas cuántas aves, cuántos insectos, cuánta vida fauna, todo existe allí?

Yo, la verdad, creo que más de una persona ha ido allá a tomar fotos. Y mientras yo hablo, ustedes hablan. O sea, no respetan tampoco la palabra de la persona que está acá. Gracias.

Yo apoyo lo que dice Alejandro, apoyo lo que dice Mauricio Mustafá, e invito a todos los Concejales a que vayan y caminen el humedal. Cuando ustedes se dan cuenta de que eso realmente es un humedal, para mí, después de que ustedes lo conocen

y lo caminan, no cabe ninguna carretera troncal. ¡No cabe! Es un humedal. Simplemente. No tenemos la infraestructura para hacer una vía sobre el humedal. No la tenemos. Eso vale una cantidad de plata.

Entonces, yo sí pensaría que esa vía se hiciera en otro lado o no se hiciera así de simple, porque lo que estamos haciendo realmente es trasladar un trancón de un lado a otro. Y, sobre todo, después del cambio de vía que hicieron, lo que quieren es llenarse los bolsillos los de AccesNorte para cobrar peaje. Eso también es importante anotarlo.

La verdad es que yo los invito a que vayan y conozcan el humedal de Los Andes. Gracias.

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA, PRESIDENTE

A usted, señora Lucero. Invitamos al señor Batman Camargo.

SEÑOR BATMAN ROBERTO CAMARGO SALCEDO, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

Muy buenas noches. Bueno, primero que todo, muchas gracias por abrir siempre estos espacios para seguir debatiendo sobre este asunto tan importante.

Aquí ya me sorprende que llevemos tantos años con la misma situación. Esto ya se debía haber resuelto hace mucho tiempo, porque esa Resolución solamente depende de la voluntad de una Administración que ya deje ese conflicto y comprenda que esta batalla ya la perdió.

Y no me refiero ni al Alcalde, ni al funcionario, ni al Secretario individualmente, sino a la Administración en sí, porque ha sido una tras otra: Alcalde tras Alcalde, Secretario tras Secretario, siempre defendiendo la misma tesis aniquiladora del medio ambiente.

Ya no podemos continuar en este proceso de intentar salvar algo que, para ese objetivo corrupto y salvaje, está perdido, pero que para la comunidad, los animales y el medio ambiente, está ganado.

Intentaron durante mucho tiempo engañar a la gente, diciéndoles que los ambientalistas estábamos en contra del progreso. La gente de Chía ya se dio cuenta de que eso no es cierto. Todos nosotros lo que buscamos es, primero, que se cumpla la ley, y segundo, que el progreso avance sin destruir nuestro medio ambiente, que es el único que tenemos y es la única vez que podemos salvaguardarlo.

Quiero recordarles algo. Esta chaqueta que tengo puesta es muy vieja, y la vengo usando desde que empezó esta pelea. Y, un poco más, me sorprende ver que el mismo día que la tenía puesta, cuando estaba allá en el humedal y el Instituto Humboldt hizo una verificación, llegó un profesor y dijo con un sensor remoto satelital: “Aquí hay agua. Esto es un humedal.” O sea, ¿qué más quieren? Si la misma tecnología ya lo está diciendo.

Pero, además de todo esto, recuerden que, en un registro reciente hace aproximadamente seis meses se identificaron al menos nueve individuos del núcleo poblacional de la Tingua moteada, un animal en vía de extinción. Estos son asuntos que no podemos pasar por alto. No se trata, como lo dijo en alguna ocasión alguien

en un debate, de que “no importa salvaguardar la vida de dos patos con tal de avanzar con el desarrollo del municipio”.

¡No es la vida de dos patos! Es la salvaguarda de la legalidad sobre nuestro medio ambiente y nuestra mayor riqueza: la biodiversidad colombiana.

Y esos nueve no son solo nueve. Pueden ser más, si los censos poblacionales se completaran en todo el conjunto de humedales del sector. También se han registrado individuos de fauna migratoria de gran interés para la conservación de especies.

Entonces, les quiero recordar esto: Aquí no se trata de una confrontación política o económica, como han intentado hacer ver a la ciudadanía. Se trata de comprender que las personas que defendemos a los animales no vamos a permitir, bajo ninguna circunstancia, que ellos sean aniquilados solo por un capricho y por la presunta corrupción que ya ha sido denunciada por parte de los propietarios y vecinos de estas tierras.

Y es la Personería, la del gobierno anterior, la misma que en su momento avanzó con una acción popular, la que debe continuar buscando la protección del humedal. Señor Personero, yo confío plenamente en que usted no va a permitir que esta discusión siga, primero, destrozando la movilidad del municipio, y segundo, buscando acabar con la poca fauna que nos queda después de que la mafia constructora haya destrozado prácticamente todos los humedales de Chía. No podemos permitir que todos los funcionarios, Alcaldes y algunos Concejales sigan siendo los portavoces de estos carteles de las carreteras.

Yo les pido ese grandísimo favor, y les exijo como ciudadano, como animalista y como ambientalista que comprendan que esta batalla en favor de la corrupción ya la perdieron, y que aquí debemos simplemente empezar a concertar para poder garantizar una movilidad en el municipio. ¡No engañen más a la gente! Diciéndoles que somos nosotros los que no permitimos el desarrollo del municipio. Aquí son ustedes los que no han querido desarrollar el municipio. Los que no han querido progresar con una buena movilidad, basada en lo que existía desde el principio, en un trazado que no destruya nuestro medio ambiente y nuestra fauna.

Muchas gracias, Presidente.

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTA, PRESIDENTE

A usted, señor Batman Camargo, gracias por su intervención.

En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta el cronograma planteado desde la mesa directiva, me gustaría darle la palabra a la Administración, en cabeza del doctor Jaime o la doctora Yaklin.

Doctor Jaime, tiene usted el uso de la palabra.

SEÑOR JAIME EDUARDO MUÑOZ VERA, GERENTE IDUVI

Presidente, buenas tardes. Buenas noches para usted, para los Honorables Concejales, para toda la comunidad que nos ve y que nos escucha a esta hora. También, para los ciudadanos que hoy han tenido la oportunidad y el deseo de expresarse aquí y de manifestar sus inquietudes respecto a este proyecto.



Primero que todo, decirles que creemos desde la Administración que es evidente, y es real, que aproximadamente hace un año estábamos aquí también, en un debate muy similar, si no el mismo, respecto a los avances de la Troncal de Los Andes.

De hecho, el cuestionario que nosotros respondimos contemplaba, en su mayoría, casi las mismas inquietudes, frente a las cuales nosotros, como Administración y como ustedes mismos ya lo observaron y tuvieron a bien revisar, básicamente las respuestas son prácticamente las mismas.

¿Por qué? Creo que el señor Mauricio Mustafá, quien ha seguido y como lo ha expresado aquí, y es de conocimiento de todos ha hecho parte del proceso. Creo que tiene información clara y, como lo ha hecho hoy, nos ha contado con gran certeza cuál es el estado actual del proyecto y qué es lo que viene pasando, nosotros como administración tenemos la respuesta del cuestionario no sin antes decir que en las preguntas en donde nos solicitan que contemos cuál es el avance jurídico, contractual, ambiental del mismo hemos manifestado que la administración en este caso en cabeza aquí de la secretaria de planeación y en cabeza mía y el director de urbanismo, en este momento no tiene una información oficial respecto de esa solicitud de modificación de la licencia o del trazado que se está llevando a cabo por parte eh del concesionario, como bien ustedes lo saben existe es una solicitud de accesos norte como lo dijo el señor Mauricio, frente a la modificación de la licencia con aras de intervenir o de alinear el trazado de la carretera y que se encuentra en este momento en trámite y sobre eso versa la mayoría de las primeras preguntas de las cuales ustedes nos solicitaron que respondiéramos.

También hay inquietudes respecto de la entrega de las franjas de terreno, de cómo fue que se hicieron, de por qué en su momento se realizó de esa forma el procedimiento para lo cual vamos a volver a contestar y explicaremos detalladamente cómo fue que se hizo, es un proyecto que como ya lo observaron aquí algunos de los ciudadanos tiene más de 7 u 8 años y que en este momento tanto ustedes como nosotros administración estamos pendientes de cuál y como va a ser su desenlace, como bien lo decía el Concejal Pablo Andrés y es creemos profundamente que sí se necesita de un consenso, de un trabajo colaborativo si es el caso tanto de administración desde la cabeza, desde sus autoridades y de nosotros los funcionarios de la segunda línea y es ver de qué forma en el territorio del municipio de Chía seguramente se toman acciones de defensa y de tratar de que la solución sea la mejor posible, para esto me voy a permitir darle el uso de la palabra a la doctora Luisa quien es la directora jurídica y de contratación del instituto, quien va a responder el cuestionario y posteriormente daremos respuesta también a algunas de las preguntas que realizaron algunos de los ciudadanos.

SEÑORA LUISA MARÍA GÓMEZ, JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA IDUVI

Muy buenas noches para todos los Concejales, la mesa directiva y los asistentes a este control.

Respecto al primer punto ¿cuál es el estado jurídico administrativo, fiscal, judicial ambiental y contractual del proyecto carretera de los Andes con base en el convenio interadministrativo No. 019 y sus otros sí, dentro del marco de la concesión APP 012017 anexar trazabilidad de todas las actuaciones jurídicas desarrolladas desde la suscripción del convenio hasta la FECHA.

Iniciamos con el convenio interadministrativo de cooperación del 2016, este convenio podríamos llamarlo como el macro celebrado entre el Ministerio de

Transporte de la Gobernación de Cundinamarca, la ANI y el municipio de Chía con el objeto de aunar esfuerzos para llevar a cabo la construcción de una vía que permita conectar el proyecto vial denominado Devisap, Autopista Norte y Troncal de Peaje, este convenio establecía en la cláusula séptima que si bien no implicaba compromisos presupuestales de ninguna naturaleza para las partes estas mismas podrían suscribir convenios o contratos derivados del mismo que en caso de requerirlo deberían contar con las respectivas apropiaciones presupuestales.

En virtud de este convenio del 2016 es que se suscribe el convenio interadministrativo 019 entre el municipio de Chía y la ANI, con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, jurídicos y administrativos entre el municipio de Chía y la ANI para la entrega a título gratuito de los predios que se requerían para la construcción, operación y mantenimiento de la unidad funcional 3 variante de Chía denominada carretera de los Andes.

El alcance de este convenio era que el municipio cedería a la ANI las franjas de terreno de su propiedad debidamente autorizadas por el Concejo Municipal, estas autorizaciones emanadas por el Concejo Municipal se vieron reflejadas en los acuerdos municipales 126, 143, 155 y el último el 160 que da las facultades al señor alcalde en su momento hasta el 31 de diciembre del 2019.

En el acuerdo 155 si bien le amplían la facultad también le autorizan al alcalde en ese momento para entregar las franjas que sean propiedad del municipio de Chía y las que se requieran para la ejecución de la Troncal de los Andes, es en virtud de esta autorización que la alcaldía municipal emite en primera instancia los decretos 12 y el 13 del 2019, estos decretos son expedidos con acuerdo 100 y en virtud de la suspensión del POT 100 del 2016 se emiten los decretos 41 y 42 los cuales fueron modificados por los decretos 636 y 637 del 30 de agosto del 2019 para corregir un folio de matrícula que se había citado incorrectamente.

En virtud de estos decretos es que el Instituto de Desarrollo Urbano inicia el proceso de adquisición predial de dos inmuebles uno denominado Codensa y el otro denominado Meandros propiedad del señor Mauricio Mustafá en mediados de septiembre, octubre del 2019, llegamos a diciembre del 2019 y en áreas de varias actuaciones que se desarrollan en este proceso de adquisición, no es posible terminar este proceso de adquisición por parte del instituto y en enero del 2020 se declara la pérdida de fuerza ejecutoria de estas ofertas de compra teniendo en cuenta que el instituto y el municipio de Chía específicamente el alcalde no tenía ya la autorización por parte del Concejo Municipal para la entrega de estos predios, ni se contaba con los recursos teniendo en cuenta que era un traslado que había realizado en su momento la alcaldía de libre inversión y por no haberse ejecutado dentro de la vigencia 2019 y ante el cambio de administración se debían devolver.

En virtud de este convenio como bien lo han mencionado se cedieron un total de 104.621.73 metros correspondiente a varios proyectos que se desarrollaron en el municipio de Chía, que relacionaremos más adelante.

Respecto al punto dos ¿cuál es el porcentaje de avance físico y financiero de la obra detallando los recursos ejecutados, por ejecutar y la fuente de los mismos.

A la fecha el municipio de Chía desconoce la información relacionada con el avance de ejecución de la obra y los recursos ejecutados en el desarrollo de la misma pero vale indicar que la administración ha estado presente en dos reuniones una tercera este año que se han adelantado con ACCENORTE en virtud del trazado de la propuesta que se está adelantando respecto a la modificación del trazado inicial,

es una información que no ha sido entregada de manera oficial a la administración pero de la cual sí hemos sido parte en reuniones a las cuales hemos asistido.

Se han adelantado modificaciones en el diseño geométrico del trazado, considero que esto se responde con la respuesta que ya di anteriormente.

Para el punto cuatro me voy a permitir darle la palabra a la ingeniera Lizz Varela para que nos apoye con este tema.

SEÑORA EILEN LIZETH VARELA BELLO, SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

Buenas noches para todos, un cordial saludo al Presidente del Concejo Municipal a la mesa técnica y a todos los que nos están acompañando en el recinto y en las diferentes e redes sociales.

Pregunta No. 4: ¿En el canal de Proleche forma parte de un humedal oficialmente reconocido por el IGAC, la CAR, el instituto Humboldt o alguna otra entidad?

Este cuerpo de agua es un cuerpo de agua artificial construido para conducir agua lluvias y residuales del municipio hasta el río Bogotá, tiene un impacto ecosistémico de la intervención ya que esta información que voy a explicar acá no lo dice la administración municipal sino basados en lo que la corporación ha manifestado en diferentes informes técnicos y es el rompimiento del Jarillón de Proleche por parte de los dueños del predio de Las Veguitas lo que generó la entrada de agua provocando la inundación y ampliación de áreas anegadas, las modificaciones antrópicas han alterado los patrones hidrológicos transformando el predio de las veguitas en un área de inundación estacional a una permanente, si bien el cuerpo de agua las veguitas aunque no es reconocido por su valor de conservación no ha sido declarado oficialmente con humedal natural por la CAR, en los diferentes informes técnicos de la CAR es nuestro deber proteger este cuerpo de agua.

La Secretaría de Ambiente, así como dijo la doctora Luisa ha asistido a diferentes mesas de trabajo convocadas por la ANLA, donde nos están socializando la solicitud de modificación de licencia, finalmente el trazado está enmarcado en un proceso de licenciamiento que la ANLA es quien está autorizada para aprobar estos modificatorios.

Dentro de estas socializaciones hay un plan de manejo ambiental, contiene el manejo detallado de actividades orientadas a prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos y efectos ambientales de esta obra, si bien como se ha dicho en reiteradas ocasiones la obra no es de la administración municipal la Secretaría de Ambiente está presta a escuchar las inquietudes y propuestas de los diferentes actores que involucran en el desarrollo de esta obra con el fin de ser el puente y comunicar a las autoridades ambientales y velar así por la protección de los recursos naturales del medio ambiente y para que el desarrollo de esta referida obra salga de la mejor manera para todos.

SEÑORA LUISA MARÍA GÓMEZ, JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA IDUVI

Pregunta 5: el municipio de Chía no tiene conocimiento sobre la inversión que ha realizado el concesionario en la adquisición de predios, en su momento lo que realizó el instituto fue el proceso de adquisición predial de dos inmuebles que estaban contenidos en los decretos 41 y 42, modificados por el 636 y 637 de 2019

razón por la cual no se tiene conocimiento de los recursos que haya invertido a la fecha el concesionario.

Pregunta 6: De igual forma que la anterior, el municipio de Chía desconoce la inversión del concesionario en la adquisición de predios así como el listado de predios actuales, los inmuebles que en su momento el instituto tenía destinados para adquirir eran 28 predios que están contenidos en los decretos 41 y 42 de 2019 que como ya indiqué no se finalizó su adquisición y los recursos que en su momento tenía destinados el instituto para llevar a cabo la compra de los mismos fue devuelto a la administración municipal.

Pregunta 7: nosotros verificamos el día de hoy el SAMAY, la demanda de controversia está radicada en el Tribunal Administrativo mediante el radicado 202200390 demandante la ANI demandado el municipio de Chía, medio contractuales controversias contractuales es un proceso que se encuentra en primera instancia y está para resolver excepciones o fijar fecha de audiencia inicial, la contestación de esta demanda la hizo el municipio el 8 de agosto del 2023 y pasó al despacho desde el 5 de marzo del 2024 para resolver la solicitud. Para la pregunta ocho me permito darle el uso de la palabra a ingeniera Liz.

SEÑORA EILEN LIZETH VARELA BELLO, SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

Pregunta No. 8: es relevante repetir que la Troncal de los Andes es un megaproyecto a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura sin embargo en ese orden de ideas dentro de dicho acto administrativo se establece una serie de obligaciones de carácter ambiental como lo decía anteriormente basados en el plan de manejo ambiental, todas las actuaciones y todos los derechos de petición que ha llegado a la Secretaría de Medio Ambiente se han comunicado de manera formal a la Corporación Autónoma Regional y a la autoridad de la ANI y la ANLA para que a través de ellos haga las respuestas pertinentes a esta obra, teniendo en cuenta que no es obra de la administración municipal.

Pregunta No. 9: la información sobre el inventario actualizado de Avifauna debe ser suministrada por ACCENORTE S.A.S. como titular de la licencia ambiental ya que en su plan de manejo ambiental incluye el programa de conservación de fauna silvestre.

SEÑORA LUISA MARÍA GÓMEZ, JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA IDUVI

Pregunta No. 10: no existe un plan de acción institucional, ni cronograma de actividades por parte del municipio de Chía para la culminación del proyecto de la unidad funcional 3, hay que tener en cuenta que este convenio interadministrativo estuvo vigente hasta el 8 de mayo del 2020 y en razón de la demanda que ya fue indicada de controversias contractuales, el municipio de Chía se ha abstenido en ese sentido de pronunciarse referente a las acciones adelantadas por parte de la concesión y demás.

Pregunta No. 11: consideramos que esta es muy parecida a la pregunta No. 1 del cuestionario como ya dijimos partimos del convenio macro, pasamos al convenio interadministrativo 019 de 2017, las cuatro autorizaciones del Concejo Municipal para entregar a la ANI a título de aporte los inmuebles requeridos para el desarrollo de la Troncal de los Andes.

Referente a los otros sí que se firmaron en estos convenios vale indicar que el No. 1 se suscribió en razón de citar correctamente al municipio de Chía puesto que se había mencionado erróneamente a Indeportes Antioquia y en el otro sí No. 2 se suscribe en la necesidad de ampliar en plazo del convenio por un año, es decir hasta el 8 de mayo del 2020.

Aquí mencionamos los acuerdos municipales del Concejo Municipal y los decretos que se emitieron en virtud de esas facultades tanto con acuerdo 100 como con acuerdo 17 y sus respectivas modificaciones.

Pregunta No. 12: para contestar este punto nos vamos a remitir al artículo 60.1 de nuestro POT el cual nos da vistas del procedimiento para llevar a cabo la entrega de las sesiones, indicando que las sesiones será la porción del terreno transferida por el urbanizador al municipio a título gratuito mediante una escritura de sesión según la normatividad del Banco Municipal o quien haga sus veces, hoy instituto de Desarrollo Urbano, facultad contenida en el decreto 56 artículo 10 y numerales siguientes, es así como y en virtud de las licencias que establecieron la destinación de estas áreas para la troncal de los Andes que el municipio de Chía recibió de primera mano las entregas de sesiones de los proyectos: Mazuera, San Lorenzo, Mazuera la Trinidad, Predio Hardbody, Parcelación Cuernavaca, Inversiones Caracoli, Holding y posterior a ello lo transfirió a título de aporte en virtud del convenio 019, en virtud de las autorizaciones emanadas por el Concejo Municipal, primero fueron recibidas como sesión obligatoria de zonas con destino a uso público, esto obedece a los códigos registrales emanados de la resolución No. 07448 del 11 de agosto del 2021 de la oficina de registro de instrumentos públicos y fueron entregados posteriormente a la Agencia Nacional mediante sesiones de bienes obligatorias, aquí tenemos un modelo de un VUR, de un certificado de un predio que fue entregado y en los datos básicos se cita sesión a vías con área de 106.907 m, el área de sesión a vías correctas 12.106 que corresponde para este ejemplo a la sesión de Mazuera San Lorenzo ,mediante esas figuras se recibieron y así fue como se entregaron la ANI.

Pregunta No. 13: aquí me voy a permitir leer el artículo 36 de la Ley 1682 de 2013 para estas áreas que fueron entregadas a la Agencia Nacional no se realizaron avalúos comerciales, no hubo el aporte de recursos públicos pues las adquisiciones prediales no se finalizaron y de conformidad con el artículo 36 que indica lo siguiente: “los predios de propiedad de entidades públicas que se requieran para el desarrollo de proyectos de infraestructura deberán ser cedidos a la entidad responsable del proyecto a título oneroso o como aporte de la respectiva entidad propietaria al proyecto de infraestructura de transporte, el Consejo Municipal mediante los acuerdos mencionados le dio la facultad al municipio para que los transfiriera a título de aporte y así fue como lo hizo el Instituto y el municipio de Chía, razón por la cual no hay avalúos comerciales al respecto.

Pregunta No. 14: el municipio de Chía no aportó recursos públicos al proyecto, la facultad fue solo para transferir a título de aporte estos predios. Respecto a este punto no conocemos de denuncias, investigaciones o procesos en curso de funcionarios actuales o anteriores de la administración que se les estén adelantando por estos hechos respecto a las transferencias.

Pregunta No. 15: si bien no conocemos el trazado oficialmente como ya lo indicamos, hemos participado de varias reuniones en las que se ha propuesto este nuevo trazado y estamos a la espera que el mismo sea entregado de manera oficial al instituto, no hay denuncias, no tenemos conocimiento de falsificación de los estudios y demás hechos que se mencionan.

Pregunta No. 16: el municipio de Chía no tiene conocimiento al respecto, en cuanto al contrato de concesión APP01 del 2017, de igual forma al estar en este momento en una demanda de controversias contractuales, preferimos esperar que las entidades pertinentes se pronuncien sobre estos hechos.

Pregunta No. 17: como ya indiqué el municipio de Chía mediante las escrituras públicas recibió estos predios como sesión obligatoria de zonas con destino a uso público y los entregó a la Agencia Nacional de Infraestructura como sesión de bienes obligatoria en virtud de los acuerdos y del convenio interadministrativo suscrito en su momento, indicar nuevamente que de acuerdo a los códigos registrales que presenta la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos los que más se asemejaban en su momento a la acción o el acto que estaba suscribiendo el municipio de Chía, los códigos 0124 que es sesión obligatoria con destinos a uso público que es cuando nosotros recibimos y el acto de transferencia según código registra 012022 es una sesión de bienes obligatoria, por eso se hizo así y en virtud de los acuerdos y facultades que ya fueron mencionadas en su momento.

Pregunta No. 18: No tuvieron avalúo comercial, ya se indicó que de acuerdo al artículo 36 de la Ley 1682 la cual indica que en el desarrollo de proyectos de infraestructura deberán ser cedidos a la entidad responsable del proyecto a título oneroso o como aporte de la respectiva entidad propietaria del proyecto de infraestructura de transporte de acuerdo a la normatividad y a las autorizaciones dadas por el Concejo Municipal estas se entregaron como título de aporte a la Agencia Nacional de Infraestructura.

Pregunta No. 19: se hicieron a título gratuito según acuerdo 126 de 2017 que dice: Clausula segunda: el alcance del objeto: el municipio de Chía cederá a la Agencia Nacional de Infraestructura las franjas de terreno de su propiedad debidamente autorizadas por el Concejo Municipal con el fin de llevar a cabo las actividades de construcción, operación y mantenimiento de una vía de dos calzadas con dos carriles, cada una denominada carretera de los Andes.

Pregunta No. 20: partiendo del acuerdo126 este inicialmente da la facultad hasta el 31 de diciembre del 2018, posterior a ese acuerdo se emite el 143 que da la facultad hasta el 31 de marzo del 2019 y el 155 hasta el15 de octubre del 2019, terminando con el 160 que da la facultad hasta el hasta el 31 de diciembre del 2019.

El alcance eh consideramos que se cumplió: el municipio de Chía cederá las franjas de terreno de su propiedad debidamente autorizadas con el acuerdo municipal 126 con el fin de llevar a cabo la construcción, operación y mantenimiento de una vía de dos calzadas con dos carriles cada una, fue en virtud de estos acuerdos que como ya se indicó se emitieron en principio unos decretos de adquisición predial que no finalizó y se cedieron los 104.000 m a la Agencia Nacional de Infraestructura.

Ahora para contestar unas preguntas que tomamos ahí efectivamente como lo dijo don Mauricio no es que se relacione de forma indebida don Mauricio la ley 1228 sino que el decreto 4066 tiene que ver con una modificación que se hace al 3066 y por eso se relaciona esta norma, pero sí le hallo la razón en que no lo indicamos de forma correcta.

Respecto al área que aparece a nombre del municipio de Chía, respecto a las sesiones de Fredonia efectivamente esta es un área de sesión que está a la fecha a nombre del municipio de Chía, no podemos transferirla y no se han iniciado las respectivas acciones y demás para la entrega de esto, como ustedes muy bien lo

saben tendríamos que venir aquí al Concejo Municipal para que autorizara esa transferencia y a la fecha eso no se ha realizado.

Las actuaciones que se realizaron en su momento para la entrega de estos 104.000 metros para la Troncal, consideramos que está sustentado tanto en los acuerdos municipales como en los convenios interadministrativos y las normas que cobijaron estos convenios que fueron suscritos en su momento

No sé si se me pasa alguna otra pregunta, sería todo señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO, PRESIDENTE

Qué pena con la Administración ¿alguna otra persona va a hacer alguna intervención?

SEÑOR FREDDY ANDRÉS RODRÍGUEZ CORTÉS, DIRECTOR DE URBANISMO

Muy buenas noches señor Presidente, Honorables Concejales, comunidad en general, compañeros de la Administración.

Yo quería hacer un par de aclaraciones respecto al licenciamiento de la época y de las fajas que fueron entregadas finalmente al concesionario para la construcción de la troncal de los Andes referente al tema de Mazuera, en el tema de Cuernavaca, esas licencias de parcelación que en el control político que hice el año pasado se entregó copia íntegra de los actos administrativos de Fredonia y demás al Concejo Municipal se estableció y se dejó claridad que esas fajas de terreno fueron sesiones adicionales que los titulares de la tierra de la época consideraron dejar para la construcción y la proyección de la troncal, las sesiones tipo A obligatorias que se encuentran actualmente con folios de matrícula inmobiliaria al municipio de Chía y las fajas adicionales fuera de las obligatorias fue las que finalmente fueron entregadas y cedidas al concesionario, en el caso de Fredonia asimismo por eso quedó una faja, se estableció una faja del 7% que se podrá entregar para la complementación de la malla vial.

Quiero aclarar también el tema de la entrega, el decreto 4066 del 2018 que reemplaza el 3600 del 2007 en el artículo 19 es claro, me permito leer el artículo “cesiones obligatorias: de conformidad con lo previsto en el artículo 37 de la Ley 388 del 97 las reglamentaciones municipales y distritales deberán determinar las cesiones obligatorias que los propietarios de los inmuebles deben hacer a costa, con destino a vías locales y equipamientos colectivos y espacio público para las actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación del suelo rural, los propietarios quedan obligados a realizar las cesiones obligatorias a los terrenos que establezca el plan de ordenamiento territorial y los instrumentos que desarrollen y complementen.

En los planos que acompañan la licencia se hará la identificación precisa de las áreas sujeto de la cesión obligatoria, las cesiones obligatorias se incluirán entre los otros componentes las fajas de aislamiento y calzadas de aceleración que trata el artículo del presente decreto, estas fajas son las de retroceso de las vías de orden nacional, en este caso la vía troncal de los Andes, la vía troncal de los Andes antiguamente Troncal del peaje está desde el acuerdo 3 del 94 con firma del acuerdo 17 y ratificada con el acuerdo 100 como instrumentos de planificación del municipio.

Quiero también hacer una claridad respecto a los diseños y los perfiles, los perfiles viales que se mostraron en los diagramas son perfiles viales del plan de ordenamiento territorial, decreto 32 del 2015 para vía local, le pongo un ejemplo: por la vía hacia Cota - Chía nosotros debemos garantizar el perfil vial y la reserva y sobre vías de corredor vial la ley y la fajas en la ley 1228 del 2008 y decreto 4066 de 2008 pero los diseños a detalle de cómo se va a componer el perfil de la vía pertenecerán al concesionario o a quien la ANI decida que va a ejecutar finalmente los procesos. Nosotros debemos garantizar las fajas para la ampliación sobre lo que son vías de orden nacional.

También se nos informó el tema de la chucua de Fagua, esta fue declarada hasta diciembre del 2024, notificada por la CAR donde por primera fase se estableció un trazado y está por definirse con administración los determinantes y las fajas de amortiguación, cómo se van a tratar esas fajas de amortiguación.

A nivel general, eso es lo que puedo decir de lo que fue el licenciamiento de los procesos y las áreas de sesión que fueron entregadas de parte del municipio al concesionario.
Honorable Concejal

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

¿Alguien más va a intervenir por parte de la administración municipal?

Antes de intervenir Concejal Pablo, usted había hecho una solicitud con respecto a las intervenciones de la comunidad, sabemos que el señor Mauricio Mustafá como lo manifestó hace parte de una lucha durante tanto tiempo sobre este tema y usted lo sugería Concejal Pablo, la posibilidad de tener el derecho a una pequeña replica con el fin de esclarecer y escuchar a la comunidad además de atender a la solicitud del Concejal Pablo, es por eso que voy a dar 5 minutos máximo don Mauricio Mustafá para que haga su intervención frente a las respuestas que nos acaba dar la administración y luego daría el uso de la palabra a los honorables Concejales para que puedan intervenir.

SEÑOR MAURICIO MUSTAFÁ, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

Gracias Presidente, no era mi propósito esta noche como lo expresé, lo he respetado usando calificativos entrar en debates porque estoy insistiendo don Víctor, bancada de gobierno, bancada de oposición que trabajemos juntos en beneficio de la ciudad en este y en un par de temas más pero no insistan en imprecisiones que rayan en falsedades por favor.

Hay cuatro escrituras firmadas por el IDUVI con base en la aprobación de este concejo, la 651 en julio del 2019 cláusula novena precio, no obstante, por tratarse de una sesión gratuita a la Agencia Nacional de Infraestructura no se dará valor a la sesión, no hay aporte.

Escritura 355 del 26 de diciembre, cláusula octava, no obstante por tratarse de una sesión gratuita a la Agencia Nacional de Infraestructura no se dará valor a la sesión de acuerdo con lo estipulado en el artículo 36, el artículo 36 no dice eso doctora le dije Luisa, el artículo 36 no hace una interferencia de interpretación entre usted y yo, el artículo 36 es contundente, no lo voy a leer los invito a que lo lean, dice que tiene que ser onerosa o en aporte y que para eso hay que fijarle valor haciendo unos avalúos, decir que no se hicieron avalúos porque eran sesiones

gratuitas contradice todo lo que ha dicho aquí el IDUVI en 9 años, como contradice todo lo que ha dicho el IDUVI doctor Freddy con inmenso respeto, ya hoy por lo menos usted reconoce que son cesiones obligatorias como lo reconoció la doctora Luisa y la doctora Luisa cita el VUR, cuando Chia recibe el VUR lo registra señor personero y están los 14 folios en los escritorios de ustedes con el código 0124 son cesiones obligatorias gratuitas raya bienes de uso público, luego se comete el error de entregarlo como cesiones obligatorias que se refiere a las de bienes fiscales y se está violando un precepto constitucional que en una de las preguntas que le hicieron no se contestó, gracias Presidente.

Tema bienes y tema licencias, usted cita el decreto 4066, el decreto 4066 habla específicamente para predios industriales en La Sabana y en los corredores viales suburbanos y exige unas cesiones adicionales pero son obligatorias y como cesiones obligatorias derivan como quedó registrado en el VUR en bien de uso público, la tristeza es que 9 años doctora Natalia ya por lo menos el loquito no está tan loco y ya hoy están aceptando lo que aquí negaron hasta hace 6 meses, hasta hace un año es que son cesiones obligatorias porque ya no pueden pelear con el VUR, ahora la discusión es cómo se saltaron la Constitución y cómo se saltaron a este concejo que dio la orden de entregar en aporte de acuerdo al artículo 36 y ellos entregaron en gratuidad sin avalúos, doctora Liz Varela yo lamento profundamente que usted insista en citar el concepto técnico 44 de marzo del 20 del señor Rincón porque por encima de ese concepto que quede Presidente porque ella no está poniendo atención y me dirigí expresamente a ella en un acto de grosería insiste en no poner atención, la secretaria de ambiente de Chía señores Concejales está desconociendo que después de ese concepto hay un derecho de petición que usted conoce doctor Freddy que menciona que tanto la chucua de Fagua, como el humedal de los Andes y el canal y presentan un plano deben formar parte de las determinantes ambientales, que la CAR se haya demorado en generales el plan de manejo es otra cosa pero le dio la orden a Chía que lo incluyeran en las determinantes ambientales y que eso lo desconozca la secretaria de ambiente me parece peligrosísimo pero es más Chia es uno solo y el Humboldt les dijo que era un humedal y usted conoce el concepto del Humboldt y el POMCA en todas sus planchas reconoce eso como un suelo de protección y lo reconoce como un humedal entonces insistir en el concepto que ya desechó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca 44 del año 20 o 21 de Rincón para decir que ahí no hay nada solo demuestra la intención de la administración de querer defender el proceso jurídico tal como se hizo, eso está mal hecho no porque yo lo diga, tan mal hecho está que llevamos 9 años sin carretera, insistir en esa defensa nos va a dejar otros 9 años sin carretera.

Mi invitación es...

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO, PRESIDENTE

Gracias señor Mauricio Mustafá, yo quisiera en este momento preguntarle a la administración municipal en ejercicio de su derecho contestar a las manifestaciones y observaciones que acaba de hacer el ciudadano Mauricio Mustafá y continuaríamos en ese orden como lo había dispuesto el señor Presidente con el uso de la palabra para los Concejales.

La administración está en uso de la palabra.

 Concejo de Chía	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
	CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA		
	PROCESOS TRAMITE A PROYECTOS DE ACUERDO Y CONTROL POLÍTICO		
	FORMATO DE ACTA DE SESIÓN PLENARIA		
	VERSIÓN: 01	FECHA: 09/05/2025	Página 42 de 67

SEÑORA EILEN LIZETH VARELA BELLO, SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

Referente a lo que me dijo el señor Mustafá, estaba contestando el celular por un tema de mi hija entonces pido excusas no haberlo mirado mientras estaba hablando y no sé si escuchó bien la intervención mía cuando dije que voy a citar lo que la Corporación Autónoma dijo, más no estoy diciendo que no se debe respetar el cuerpo de agua, la secretaría ha estado en las mesas técnicas y lo primero que he dicho es que la información que requieran la secretaria está presta a brindarla y lo invito a que sigamos las redes sociales para que vea las acciones que ha hecho la secretaria de medio ambiente al respeto por la fauna silvestre, entonces no estoy diciendo que no hay un cuerpo de agua, sí existe el cuerpo de agua que no lo han catalogado como humedal y claro que el Humboldt sí conceptuó el tema pero acá la el máximo concepto es la CAR entonces no estoy diciendo que no hay un cuerpo de agua y obviamente que la misionalidad de la secretaria respetar para que este cuerpo se preserve y por eso es que hay una modificación de licenciamiento que la secretaria está presta a escuchar las socializaciones de la de la autoridad ambiental, gracias.

SEÑOR JAIME EDUARDO MUÑOZ VERA, GERENTE DE IDUVI

Presidente creo que ya las respuestas por parte de la administración han sido dadas entrar en un debate respecto de si nosotros estamos diciendo o no mentiras o si hay malinterpretación de los asuntos ya será objeto de otros escenarios, pero creo que por parte de la administración está dada la respuesta y le agradezco el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO, PRESIDENTE

Gracias señor gerente, en ese orden de ideas señores Concejales están ustedes en el uso de la palabra.

Concejal Pablo Andrés tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Gracias Presidente, yo no quiero que como administración ustedes se sientan que los quiere poner contra la pared pero desde el punto de vista conceptual a la respuesta de este cuestionario encuentro que hay y no solamente conceptual sino además respecto de su misma actuación permanente como administración en cada uno en sus áreas veo que hay diferencias entre lo que por lo menos se publica en sus redes y lo que ve uno en algunos escenarios cuando hacen el uso de la palabra, con lo que hoy están exponiendo acá en virtud de este control político.

Es así como por ejemplo en el cuestionario hablan cuando se pregunta por cuál es el título por el cual se transfirieron las franjas de terreno, esos 104.000 m y entonces indican que el título fue aporte, yo he tenido la oportunidad en la vida de moverme de manera permanente en el área de los derechos reales y cuando en la universidad veía en segundo año la materia de bienes y tomábamos como Biblia el libro del profesor J.J. Gómez y recordaba más las historias de quienes tuvieron el gusto hace muchísimas décadas cuando él estaba en vida, de ser sus alumnos y son muchísimos años pero ese libro sigue aún vigente, él decía que estudiante que no sepa título y modo ni modo darle el título y es que en realidad en materia de derechos reales la diferencia en Colombia y esto es heredado del derecho romano, para poder perfeccionar la transferencia y la existencia además de un derecho real

como es el derecho real de dominio, se requiere que haya una fuente de obligaciones, se requiere que haya un título y se requiere que haya un modo que es el que lo perfecciona.

El aporte si se aceptara como un título el único que yo conozco es el aporte para afectarlo a un patrimonio ajeno o tendría que ser a título oneroso como cuando apor to a una sociedad, cuando apor to a una fundación, cuando apor to a una asociación, pero aquí es curioso porque las normas que hablan de las cesiones y de las transferencias nunca hablan de aportes, hablan de cesiones pero yo creo cuando miramos nuestro ordenamiento jurídico y cuando vemos los títulos que es básicamente esa identidad que se da para poder conformar ese título, ese derecho real encontramos que el primer título que tenemos que establecer es: si es justo o injusto entonces lo decía hace un momento seguramente don Mauricio Mustafá y aquí no voy a fungir como juez pero si es el criterio normal de haber estudiado derechos reales en la vida, el título es hay que entrar a determinar si es justo y cuando miramos el artículo 776 del Código Civil establece precisamente cuáles títulos son injustos y voy a leer rápido dice: Primero, dice el falsificado, este es no otorgado realmente por la persona que se pretende. Segundo, el conferido por una persona en calidad mandatario, representante de otra sin serlo. Tercero, el que adolece de un vicio de nulidad como la enajenación que debiera ser autorizada por un representante legal o por decreto judicial no lo ha sido, hay un cuarto ahí que no tiene nada que ver, que es el meramente putativo.

Pero, miren el tercero dice "El que adolece de un vicio de nulidad...", "como" es un tipo meramente enunciativo, no es taxativo "...como la enajenación que debiendo ser autorizada por un representante." Aquí en este caso el ordenamiento jurídico colombiano para poder cambiar la naturaleza de un bien de uso público requiere de una autorización ¿De quién? De los concejos municipales en los términos de la ley 1551 de 2012. la requiere y la tuvo, pero ¿en qué términos? Entonces, vamos a ver; aquí dejamos en *stand by* si estamos en presencia de títulos justos o injustos.

La segunda clasificación de títulos, es la constitutiva o el traslativo de dominio; como estamos en materia de bienes inmuebles pues es constitutivo, porque requiere de la solemnidad del requisito "*a solemnitatem*" de la escritura pública, no simplemente se verifica como con bienes muebles, que con la entrega de la cosa se entiende perfeccionado y se configura como un título traslaticio de dominio, el título de mera tenencia, aquí no aplica pues no tiene trascendencia en lo que estamos hablando y ven el cuarto que es trascendental, que es título gratuito o título oneroso y cuando hablamos de título gratuito o mejor, empezamos por el oneroso, es cuando las obligaciones entre ambas partes intervinientes, en este caso el trayente y el adquirente; tienen un carácter sinalagmático, bilateral, correlativo. Es decir, que hay obligaciones de ida y de regreso entre ambas partes.

cuando hablamos del título gratuito es cuando una de las partes entrega y la otra no tiene ningún tipo de correlatividad en las obligaciones, en este caso cuando hablamos de título gratuito en la entrega de un inmueble estamos en presencia o de una sesión a título gratuito o de una donación, donde una sola parte transfiere el derecho real de dominio y la otra no le entrega nada a cambio. Entonces, la respuesta que nos dan hoy es que el título es el aporte, nos falta especificar de acuerdo a nuestro código civil, ah bueno y están los títulos universales y singulares, universales es cuando es todo el patrimonio, todo un patrimonio y singular es cuando están determinados, a determinado o determinados. Están las sentencias propiamente dichas y los actos extrajudiciales de partición, quiero decir las sucesiones o las liquidaciones de sociedad conyugal o patrimoniales o societarias, pero cuando miramos y le pido el favor a la oficina de sistemas si me puede... alguna de las escrituras públicas que la podamos transferir, ahí está.

Si vamos a mirar el acto jurídico dice ahí que son aclaración, bajemos por favor; aclaración mm más abajo, más no está escritura no, otra por favor. Vamos a ver y en todas establece que es a título gratuito y está ahí y está tanto en el formato de calificación, que es la primera parte del cuerpo de las escrituras como en el texto ¿Sí? Entonces, vemos acá, pero es que no es que estas son las que recibió, bueno; pero esta está bien dejemos un segundito ahí, esta está bien y está bien cronológicamente hacerlo, porque esta es el ejemplo de cómo el municipio como cesionario adquiere unas zonas de esas sesiones tipo A, que se incorporan como bienes de uso público. Entonces, está bien conocer esta escritura. Si vamos a mirar, dice que el cedente, es decir, quien entrega “el tradente” es Germán Rodríguez e inversiones Caracolí Holding SAS; el señor Mark, que son representadas, bueno por su apoderado y el adquirente, es decir, el cesionario es el Municipio de Chía, representado en este acto por el Instituto de Desarrollo Urbano Vivienda y Gestión Territorial de Chía y IDUBI.

Entonces, ya aquí hay una primera trazabilidad de que estamos en presencia de sesiones tipo A ¿y cómo las adquiere? es a título gratuito en virtud de unas cargas urbanísticas para poder desarrollar unos proyectos. Ahora sí cambiamos otra escritura por favor, bajemos a ver la comparecencia, entonces acá miremos, mire otorgante, cedente; ahí paremos. Cedente, Municipio de Chía cesionario Agencia Nacional de Infraestructura (ANI); bajemos más por favor, más, más, más, sigamos, bajemos, bajemos, vamos a al artículo primero seguramente que es el que aparece cuál es el objeto del acto, no. Antecedentes, vamos a la cláusula segunda, sigamos, sigamos, sigamos. Ahí, objeto y esto es trascendental, la cláusula segunda dice “El cedente transfiere a título de sesión gratuita de uso público.” en primer lugar, pues no vemos dónde aparece lo del aporte que refieren en el cuestionario de la Administración, es una sesión a título gratuito de uso público con destino al proyecto vial contenido en el contrato de concesión y habla del del APP número 001 del 10 de enero de 2017 Accesos Norte de la ciudad de Bogotá y para la ejecución de la unidad funcional tres, Troncal de Los Andes a favor de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en su calidad de cesionario, esto es una franja de terreno de 4.032 metros.

Entonces, yo sí le pediría a la Administración ser precisa desde el punto de vista conceptual y si tienen que aclarar sus respuestas, para que sean dadas en derecho que lo hagan ¿Cuál es el título? ¿Fue gratuito o fue oneroso? ¿Cómo fueron las competencias y las facultades que le dio en su momento a través de todos los acuerdos que refirió la doctora Liz para poder hacer la transferencia? ¿Tenía que hacerse avalúos? ¿Tenía que ser gratuita? ¿Podía ser gratuita, pero tenía que evaluarse? ¿Se tenían que conmutar esos bienes? Yo creo que hay temas que hay que aclarar; por otro, lado la primera imagen del flyer, la verde. Cambiando de tema, en una de las respuestas de la doctora Lizeth donde se le pregunta por el inventario de Avifauna y básicamente la respuesta es, que quiero leerla de manera literal en el cuestionario, donde básicamente nos dicen que ese estudio lo tiene es el concesionario, luego no da ninguna explicación y nos hace ese inventario acá. Sin embargo, encontramos esta pieza gráfica que me la envían de algún colectivo ambiental, donde expresamente invitan a celebrar el día 22 de mayo, el día mundial de la diversidad biológica, pero fijese lo que dice de humedales; la Chucua de Fagua y el humedal de los Andes son fundamentales para la regulación del agua y el hábitat de especies, espérate ya lo miro acá. Escúchenme, dice “Humedales: la Chucua de Fagua y el humedal los Andes, son fundamentales para la regulación del agua y el hábitat de especies nativas como la Tíngua bogotana, rana sabanera, el Capitán de la sabana, la flor acuática; incluye junco y enea.”



Luego, si podemos tener acceso a la información, me imagino y es lo esperable por la Secretaría de Medio Ambiente y por la Administración, yo recuerdo que en la Administración anterior que fue absolutamente pasiva frente a este tema de la del humedal y de la troncal de los Andes, también y de manera muy curioso que no defendió el humedal de los Andes, pero sí hizo una exposición de fotos de las de las especies allá en *Centro Chía*, tal vez era más importante que hacer una exposición de fotos haberle dado protección a nuestra fauna silvestre del territorio.

Y, tercero y último Presidente, es ratificar que aquí no se trata por lo menos de mi parte, no de endilgar responsabilidades puntuales, pero sí me parece que es un momento que puede ser crucial en el que todos empujemos para el mismo lado y la manera de hacerlo es defendiendo el territorio, defendemos el medio ambiente de nuestro territorio, defendemos nuestros bienes, defendemos nuestros bienes de uso público. Nuestro ordenamiento territorial establece por dónde debía estar, no tenemos por qué dejarnos imponer los trazados por donde quiera el concesionario, eso es un problema de él; es el municipio quien dentro de la soberanía de su ordenación del territorio es el que establece por dónde puede y debe pasar. Yo sí creo Presidente, que el cuestionario debe esperar o esperemos que sea corregido y que tenga una claridad y una robustez como la que amerita un escenario como el del Concejo Municipal e insisto, esto no se trata de a ver cómo saco el cuerpo y cómo respondo de la manera que me puedo involucrar o responsabilizar menos, porque aquí han pasado muchos y seguramente hay muchos responsables, pero yo sí creo que desde el punto de vista conceptual tenemos que ser claros con la sola explicación y la lectura de las escrituras, vemos como ya no hay una coherencia entre lo que exponen acá y lo que está en los documentos, en los títulos, ni en la ley.

Yo sí creo Presidente, que de manera respetuosa pedirle a la Administración que les hagan una revisión a las respuestas y nos las presenten en debida forma, hoy siento que las respuestas fueron en su mayoría evasivas “no tengo, no fui, no soy, no soy el contratista, no soy...” pero, resulta que es que esa es una obra de infraestructura que está en nuestro territorio y que tiene una afectación directa e insisto, invitar a que todos nos unamos en torno de la defensa del territorio; no es la única intención y lo he hecho aquí en repetidas oportunidades, intención de intrusión en nuestra ordenación del territorio y si seguimos dejando que en lo nacional y en lo departamental lo sigan intentando, algún día lo van a hacer. Pero, si desde ya marcamos territorio, expresamos soberanía y todos empujamos para el mismo lado, seguramente les va a quedar más difícil tener esa intención en oportunidades futuras.

Muchas gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO, PRESIDENTE

Concejal Natalia Gil.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Presidente, gracias por darme el uso de la palabra. Yo respecto a toda esta intervención que el señor Mustafá ha hecho en diferentes ocasiones, precisamente desde el año 2019 que se pudo iniciar con esto, esta gran discusión. Todos los proyectos de acuerdo del 2016 al 2019 que aprobamos en la Corporación cada una de las condiciones, cada una de las explicaciones y este periodo que por supuesto todos evidenciamos la gran problemática que tiene el municipio debido a la no realización de esta vía, que todos sabemos que si existiera le facilitaría la vida a todos los ciudadanos del municipio, pues he tenido la oportunidad de revisar estos documentos que se anexan, de revisar la información que agrega la Administración y desde mi punto de vista creo que hace falta algo supremamente importante, acá en la Corporación para poder hacer una intervención un poco más precisa, pero a los ojos de los ciudadanos y estoy casi segura que de algunos concejales el trazado inicial y las modificaciones que este proyecto ha tenido no está claro ¿Por qué no está claro? Porque, nos dicen ha sido anexado todo a las respuestas del control político, pero nunca he visto desde estas presentaciones la explicación de las modificaciones de los trazados, pero no solamente mostrándolo con la línea que normalmente se hace, sino explicando cuáles son los predios que antes estaban afectando, cuáles son los predios que ahora se están afectando, cuál es el kilometraje, la afectación el uso del suelo; bueno las características específicas que esto tiene y yo sí le solicito y Presidente, para que lo tengamos en cuenta porque como usted lo dice esta sesión muy seguramente no se acaba hoy, pero para la próxima sesión que tengamos la oportunidad de que desde la Administración, desde el funcionario que consideren pertinente se haga una explicación del primer trazado, cuáles son los predios que tocaba, la modificación del mismo y algo que me parece muy importante preguntar, es estas reuniones que mencionó la doctora Liz dijo "A este año ya se han hecho tres reuniones en donde se ha mencionado de algunas modificaciones, se ha dicho nada oficial como lo dijo la doctora Liz, no es oficial pero posiblemente van a haber unas modificaciones." yo sí quiero preguntarles ¿Cuál es la posición del municipio? ¿Qué es lo que solicita el municipio en estas reuniones de materia ambiental, en materia de vías? Esto, por ejemplo, que mencionaba Alejandro Padilla respecto a las ciclorrutas ¿Cómo vamos a permitir que a estas alturas 2025, 2026 no exista una vía de este nivel con ciclorruta? y es que por permitir que años atrás se hagan las cosas tan a medias pues es que hoy el país está como está y Chía está como está, con una problemática gigante respecto a servicios públicos.

Entonces, si desde hoy se puede empezar a presionar como municipio, respecto a esa proyección y la ejecución de la vía, pues tenemos que hacerlo. Entonces, mi pregunta específicamente es ¿Cuáles son estos posibles cambios que se han mencionado en estas reuniones doctora Liz? ¿Cuál es la posición de la Administración con ellos y qué es lo que nosotros realmente estamos diciendo? Esto sí o sí se tiene que hacer, teniendo en cuenta que, pues dentro del convenio ya no está el municipio, teniendo en cuenta que siempre en estos controles políticos se ha manifestado que el municipio no tiene nada que ver, que ellos solos toman las decisiones, que simplemente desde el momento en que dejamos de figurar en este convenio no nos notifican la información. Sí me parece importante que más allá de esto, que, por supuesto es real esta información, pues nosotros tengamos la posibilidad de plantar una posición e intentar participar en esto, porque no puede ser que se pase todo este cuatrienio y no se haga nada, al menos de parte de la Administración y nosotros.

Presidente, a mí me gustaría, yo pensando ahorita y charlando aquí con la Concejal Angélica, yo creo que nosotros como concejales, los 15 podríamos hacer una proposición y enviársela a la Asamblea Departamental, con la intención de que

hagan un control político allí solamente de este tema, a ver si es que a ellos si les prestan atención y llegan todas las entidades a escuchar la gran problemática, porque es que acá se envían las invitaciones y no llegan, no vienen, no nos dan información al Concejo Municipal y como lo dice la Administración, pues tampoco. Pero, si nosotros hiciéramos esta proposición y le exigiéramos a la Asamblea Departamental que lo intenten hacer o bueno que lo hagan y que citen a las entidades que realmente tienen competencia en este desarrollo de La Troncal de los Andes, carretera de los Andes, como quiera que se llame. Porque, ahorita escuchando las intervenciones de las personas que hablaron, creo que ni siquiera lo había tenido en cuenta, este cambio. Pero, es posible que nosotros logremos que desde la asamblea hagan algo.

Gracias Presidente, esa es mi intervención.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Concejal Natalia; Concejal Pablo.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Gracias, es muy corto Presidente. Mire, comparto perfectamente lo que está diciendo la Concejal eh Natalia Gil y me lo decía aquí al lado el Concejal John Alexander Robayo; hombre ¿Hasta dónde es la responsabilidad de nosotros como concejales? ¿Hasta dónde podemos hacer? Que, no pequemos ni por omisión y se vea afectada nuestra responsabilidad por algo que ni siquiera ha dependido de nosotros, en ese orden de ideas de manera formal señor Presidente le solicito que una vez sea aprobada el acta del día de hoy sea remitida a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía General de la Nación, la copia del acta del día de hoy y la del control político de hace un año en orden a dar cumplimiento al artículo 119 de nuestro reglamento interno, que en el inciso segundo dice a la letra, de todo informe que se rinda el Concejo de manera incompleta, tendenciosa o equivocada se dará traslado por secretaría al organismo competente, para que realice la correspondiente investigación disciplinaria. Yo le quiero solicitar que apenas se apruebe esta acta, se remita a los tres entes de control, tanto esta acta, como la del año inmediatamente anterior; en torno del mismo control político.

Muchas gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Marcela.

HONORABLE CONCEJAL CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO

Gracias Presidente, un saludo a la mesa directiva, a mis compañeros concejales, a los representantes de la Administración, las personas que nos acompañan presencialmente en el recinto y a las personas que nos siguen por redes sociales. Yo tengo una pregunta, después de ver la presentación y de revisar mis apuntes del control político del año pasado, donde comprendo que el convenio interadministrativo, efectivamente estaba vencido y que la Administración pierde cierto alcance jurídico dentro del mismo, pero a mí me surge la duda de cómo jurídicamente nosotros podemos desconocer o perder la autonomía dentro del territorio que sigue siendo nuestra jurisdicción y yo quisiera saber si ustedes han solicitado la información que nos refieren en muchas respuestas, de que las desconocen o que están resueltas de esta manera, porque sigo sin comprender o si es que existe alguna medida judicial que no permita que conozcamos el verdadero desarrollo de lo que se está adelantando actualmente de la Troncal de los Andes, porque no sé entonces ¿Cómo podemos hacer un control político de lo que ya sabemos que se dejó vencer? Pero ¿Hasta dónde tenemos alcance nosotros y hasta dónde va la autonomía del municipio sobre la jurisdicción y los terrenos que estaban involucrados en el desarrollo de la Troncal? Esta sería mi pregunta Presidente.

Gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Concejal Marcela Pedraza; honorables concejales...

HONORABLE CONCEJAL VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Víctor.

HONORABLE CONCEJAL VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO

Gracias señor Presidente, un saludo muy especial a los honorables concejales, a la Administración Municipal, al señor Personero que se encuentra en la Corporación y a todas las personas presentes. la verdad Presidente, ya es un tema que es muy Complejo, pero nosotros como concejales llevamos año y medio de este periodo constitucional y la verdad no le hemos dado la importancia a este tema y es un tema tan importante que es la movilidad de nuestro municipio, es el desarrollo de nuestro municipio y el medio ambiente, le pido un favor a la señora Amelia que por favor nos respete, yo la he respetado cuando usted pasa a atril, la he escuchado con respeto, entonces por favor le pido el favor que nos respete y si quiere intervenir señor Presidente, para que le demos la palabra otra vez a la señora Amelia, pero por favor cuando estemos acá en la Corporación señor Presidente, de verdad le solicito a la mesa directiva de todo lo que está sucediendo, mire lo que sucedió el sábado, mire todo lo que está sucediendo.

Depende de todas estas personas que vienen aquí a tratarnos mal y todos tenemos que quedarnos callados, porque la verdad...

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Perdón Concejal Víctor, les voy a pedir el favor a las personas que asisten a la Corporación que guardemos silencio y también respeto hacia los concejales, hacia los funcionarios y también de parte de los funcionarios y los concejales respeto hacia la ciudadanía que acompaña las diferentes sesiones. Creo que todos decimos que esto que está pasando en nuestro país se genera por algunas intervenciones, algunos puntos de vista, algunas apreciaciones, algunos discursos y sé que en gran parte puede ser esa la razón de que hoy esté sucediendo lo que pasa con nuestro país, pero entonces no lo digamos solamente de dientes para afuera, si de verdad a nosotros como políticos, como ciudadanos, como funcionarios nos parece repudiable lo que está sucediendo y lo decimos, porque creo que todos estamos de acuerdo. Entonces, empecemos por cambiar nosotros mismos y en vez de estar peleando tanto, buscar esos puntos medios, esas soluciones.

Porque casos como este de carretera los Andes, estamos dando vueltas y vueltas y vueltas y aquí sé que no lo podemos solucionar. Pero, hay que buscar la forma y creo que aquí todos queremos eso, que en algún momento si esa vía va se pueda terminar sin desconocer todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, pero algo se tiene que hacer y que ojalá todas esas dudas que hay frente a lo que ha sucedido con los contratos, con las sesiones, con lo que tiene compromiso la ANI, el Gobierno nacional o a quien corresponda; verdaderamente podamos avanzar, porque bien lo decía don Mauricio Mustafá, 9 años ya se llevan en esta lucha ¿Y? Cada vez, que de pronto se escucha más allá y digo más allá o más arriba que lo que se habló en el Congreso, que ya iba a haber vía en pocos meses y según lo que él cuenta y nos explica, porque él sí tiene más información que la misma Administración. Entonces, eso no es tan así y no estarían cumpliendo esos tiempos y esos términos que ellos mismos plasmaron, entonces les pido que de verdad nos respetemos, yo hace algunos días ya había pedido el favor a las personas que nos visitan que nos respetemos, porque hay veces que parece que en esta Corporación no se respeta y este lugar es sagrado y nosotros como concejales merecemos también respeto.

Entonces, así como escuchamos, escúchenos también y en el momento en que ya podamos no sé conversar, charlar dejemos de atacarnos tanto, porque así no llegamos a ningún lado, entonces Concejal Víctor qué pena interrumpirlo, puede continuar.

HONORABLE CONCEJAL VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO

Gracias señor Presidente, pues la verdad por estos micrófonos, qué pena Presidente nuevamente tocar el tema, pero ya que la señora Amelia me está escuchando; de verdad tratémonos con respeto señora Amelia, de verdad yo en ningún momento la he irrespetado, el día que usted quiera hablar conmigo con mucho gusto la escucho, pero no hay necesidad ni de gritos, ni de nada de eso ya dejémoslo ahí.

Presidente, les seguía comentando. Mire, este tema es tan importante para el municipio que nosotros como concejales debemos darle la importancia a este tema, llevamos año y medio y a mí sí me gustaría conocer ese trazad, o ir al campo, ir al trazado directamente y conocer; invito a todos los 15 concejales que vayamos, yo no lo conozco, pero hacemos al menos el intento, no sé si nos dejan de entrar o no

pero si dejan de entrar, pues allá miramos si nos dejan entrar, queremos como concejales conocer el trazado, el tema de la vía, uno eso.

Dos, también propongo señor Presidente, que hagamos una comisión accidental para verificar todos los documentos, verificar quién está diciendo la verdad y quién no, porque es nosotros como concejales aquí el tiempo es tan corto que no alcanzamos a esto, entonces cuando hagamos una comisión, unos cinco concejales, verificamos con las con las secretarías que tengan que ver con toda esta documentación y nosotros los concejales que queden encargados en la comisión ya vienen y nos dan una un informe real, qué es lo que está pasando y qué se encontró en la documentación; para la próxima sesión yo creería señor presidente que hay que aplazar esta sesión, para la próxima sesión citar nuevamente a la Administración e invitar a todos los entes de control, que a todos los entes que tienen que ver con este tema como es el ANLA, AC Norte, la Secretaría de Movilidad del Departamento, la CAR, todas estas corporaciones invitarlas y si no asisten hacer la proposición ese mismo día, me acojo lo que dice nuestra Concejal Natalia hacer una proposición a la Asamblea de Cundinamarca, una a la Cámara de Representantes, aquí vinieron dos representantes de la Cámara de Representantes, vinieron hace un año, aquí se comprometieron a hacer unos controles políticos, se comprometieron a mirar ese tema, me gustaría nuevamente invitarlos a ver cómo va ese tema para la próxima sesión que venga nos dé un informe el Representante Caicedo que estuvo aquí, en esta Corporación y se comprometió hacer un control político en la Cámara de Representantes, que venga y nos dé la información a nosotros como concejales.

Yo creo que sería lo mínimo que le podemos pedir a un representante que vive aquí en la región, ósea es la importancia que hay que darle a este tema que ya lleva 8 años y hay que empezar nosotros como concejales también, porque podemos incurrir por no hacer unos controles serios y responsables, podemos incurrir por omisión. Entonces, por eso invito a los concejales que nos pongamos las botas y empecemos a mirar este tema hasta dónde nosotros tenemos facultad de poder agilizar y poder apoyar o coadyuvar lo que esté en nuestras en nuestras manos.

Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Concejal Víctor; honorables concejales están el en uso de la palabra...

HONORABLE CONCEJAL JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Jon Alexander Robayo.

HONORABLE CONCEJAL JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN

Gracias Presidente por el uso de la palabra, un saludo especial a usted, a la mesa directiva, a la Plenaria del Concejo, funcionarios de la Administración, funcionarios de la Corporación, las personas que nos acompañan en barras y los que nos siguen

en los diferentes medios. Pues, don Jaime, doctora Yaklin, toda la mesa de trabajo; cuando revisaba este control político como bien ustedes lo dicen las preguntas eran muy similares al control político presentado el año pasado, pero con sorpresa también vemos que las respuestas después de un año son muy similares. Entonces, aquí me causa una duda y es después de un año donde la Plenaria del Concejo ha solicitado una información que es muy importante y que teniendo en cuenta que ustedes han cedido unos predios a título de aporte según nos dicen hoy, lo mínimo que yo debería requerir es cómo va el proceso, tener la información, porque tengo entendido que los predios están avaluados en cerca de NOVENTA MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$90.000.000.000) que son del Municipio de Chía, entonces me da hasta mal genio, perdónenme la expresión, pero que ustedes vengan en un cuestionario y simplemente, no sé si por evadir o simplemente por salir del paso, a decir que no tienen la información. creo que esa no es la respuesta, con todo respeto se los digo, porque reitero si ustedes entregaron unos predios 104.000, ahora son 114.000; ya el doctor Fredy nos dio respuesta de por qué los 10.000 no están incluidos dentro de esos de esas sesiones que ustedes entregaron.

Considero, no sé ustedes concejales; si no creen pertinente tener esa información, conocer cómo va el avance de la obra, doctora Liz saber usted qué está protegiendo como secretaria de una entidad tan importante que protege la diversidad y el medio ambiente, pero decir que no tiene la información creo que es una falta de respeto para la Corporación, con todo respeto se los digo.

Lo otro, creo que en torno a el desarrollo de esta vía ha surgido una serie de situaciones importantes que han llevado a la modificación del trazado original, la licencia inicialmente bajo resolución 2189 del 27 de noviembre del 2018 hoy en cumplimiento a lo establecido por la ANLA, la resolución 1055 del 2023 en donde la autoridad solicita tramitar la modificación de la licencia ambiental otorgada mediante la resolución 2189 del 27 de noviembre del 2018 para el proyecto “Construcción Troncal de los Andes” de tal forma que no se intervenga el cuerpo de agua ubicado en el predio “Las Veguitas” entonces doctora Liz, la ANLA ya solicitó modificación del trazado conservando el cuerpo de agua ¿Cierto? Entonces, también yo interpreté, como también lo interpretó el doctor Mauricio; creo, donde a su forma de ver desconocía esto, creo que ya lo aclaró también. Pero, creo que aquí no puede quedar en el aire, que ya hoy el cuerpo de agua se debe proteger. Es una realidad, pero vuelvo y digo ¿Qué ha hecho la Administración para proteger los recursos que entregó por cerca de NOVENTA MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$90.000.000.000)? esa es mi pregunta.

ahora bien, lo que decía el Concejal Pablo, que nos hace una ilustración desde...

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal John Alexander Robayo, qué pena interrumpirlo; por favor señorita secretaria llamamos a lista para constituirmos en sesión permanente.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	POSITIVO
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	POSITIVO
LAURA GISELLE GARCÍA MELO	POSITIVO
NATALIA GIL LOAIZA	POSITIVO
IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA	POSITIVO
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	POSITIVO

JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	POSITIVO
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	POSITIVO
JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN	POSITIVO
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	POSITIVO
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	POSITIVO
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	POSITIVO
WILLIAM ANDRÉS VERA LOZANO	POSITIVO

Le informo señor Presidente que hay trece (13) votos positivos por la constitución de sesión permanente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Quedamos constituidos en sesión permanente, puede continuar Concejal John Alexander Robayo.

HONORABLE CONCEJAL JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN

Gracias Presidente. Entonces, decía que el concejal Pablo Andrés nos hace una ilustración desde una escritura pública y evidenciamos que ustedes entregan los predios es a título gratuito, no a título de aporte; como nos dicen hoy y como nos habían dicho o nos dijeron en el control político anterior, es más, hoy evidencio y no sé ustedes concejales. Evidencio que hay una contradicción, porque si mal no recuerdo en este control político el año pasado, ustedes decían que se habían entregado los predios a título gratuito y lo reafirmaban, hoy ya vienen con la versión que los entregaron a título de aporte y entonces, yo pregunto ¿Cuál va a ser la compensación que va a tener el municipio? teniendo en cuenta que al entregar los predios a título de aporte debe haber una compensación, que por favor le cuenten a la Plenaria del Concejo cuál es esa compensación que va a tener el municipio por haber entregado esos 104.000 metros cuadrados, de igual forma también contarle al Concejal Víctor y a al doctor Mauricio, que efectivamente el representante Diego Caicedo, quien hizo una proposición de control político le ha venido haciendo seguimiento a la misma, radicó un derecho de petición el cual fue ya contestado voy a hacerles llegar la información si bien me la autorizan, creo que no habría problema para que ustedes vean las respuestas que ha dado la ANI y la ANLA en relación a ese control político que se hizo en el Congreso de la República.

Estoy de acuerdo con lo que dice el Concejal Víctor, hoy creo que no se puede cerrar este debate, porque hay actores fundamentales que deben estar aquí respondiendo. Teniendo en cuenta que la Administración no sabe nada o desconoce cómo va el proceso, sería importante señores Administración en cabeza del doctor Jaime y la doctora Yaklin, que también ayuden a que esas partes estén aquí, porque se han invitado y no vienen. Entonces, no sé qué se esconde o qué se pretende o por qué no vienen y le explican a la comunidad del Municipio de Chía ¿Qué pasa? que nos expliquen también cómo recibieron esos predios, eso es importante y seguramente Presidente, vamos a tener aquí a nuestro representante Diego Caicedo, también para que nos dé respuesta y nos cuente que ha surtido ese control político que se Hizo, pero sí es importante señores Administración que tengamos clara la información y me acojo una solicitud que hizo ahorita uno de los concejales, yo creo Presidente y concejales, seguir permitiendo que nos entreguen este tipo de información, porque es que no estamos haciendo un verdadero control; sino información ¿Cómo? yo considero que la Administración debe revisar nuevamente las preguntas y si no tienen la información en este momento, pues solicíténla a los



entes correspondientes; pero creo que la información tiene que llegar de acuerdo a lo que se solicita en el Concejo.

Era eso Presidente, muchas gracias por el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Honorable concejal; honorables concejales están en uso de la palabra...

HONORABLE CONEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Andrés Vela.

HONORABLE CONEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO

Gracias Presidente, Presidente a mí me gustaría conocer de parte de la Administración, yo entiendo que la ANLA en diferentes oportunidades ha manifestado que no se requiere ese diagnóstico ambiental de alternativas ambientales, pero a mí me gustaría saber, de pronto; la opinión que tienen ustedes como Administración Municipal, me parece muy interesante conocer cuál es esa interpretación de orden jurídico de la exposición que hizo el Concejal Pablo Andrés Castro, para que podamos conocer cómo ustedes interpretan esa normativa, es decir, yo creo que las fuentes de las obligaciones, todos los que somos aquí abogados, sabemos que nos tuvieron que haber explicado exactamente lo mismo. Pero, pues bueno la interpretación está abierta y me parecería muy conveniente escucharlos a ustedes para conocer en ese sentido ustedes cómo lo ven, ósea ¿Cuál es el concepto jurídico de parte del IDUVI frente a esa exposición que hizo el concejal Pablo Andrés? Claramente, que me parece indudablemente necesario apoyar esa proposición que dice la Concejal Natalia Gil, sin embargo, uno a veces con... no sé qué calificativo utilizar, pero si ya se hizo incluso en la Cámara de Representantes ese control político y realmente no sucedió nada o pues sí sucedió algo, nos dieron una información, que al final se comprometieron y no se realizó pues no sé en la Asamblea de Cundinamarca cuando casi todos no hacen realmente un control político exhaustivo, como debe hacerse.

Entonces, mire Presidente yo sí considero que también unido a las palabras, yo sí conozco el humeral, me gustaría mucho lograr entender también esa interpretación o la decisión que tuvo la Secretaría de Ambiente, para también en sus diferentes publicaciones esbozar referente o hacer referencia frente al humedal de los Andes y cuál es esa posición. Porque, pues seguramente una oficina que es transversal como la de ustedes, me gustaría de pronto que nos explicaran también ¿Qué opinión tienen frente al denominado humedal de los Andes y los diferentes que se encuentran aledaños a él mismo?

Por último, también me parecería muy conveniente, que, yo entiendo; que frente a unas preguntas que uno les puede realizar a la Administración Municipal, pues básicamente uno pueda decir "Oiga no es de mi competencia, no es de mis obligaciones y vamos trasladando a la entidad que es competente." Pero lo cierto

es, que independientemente que sea una obra que también cuente con recursos de la Nación, que sean de entidades de orden nacional, que acá solamente pueden venir como invitados, pues si es indudablemente o es evidente, que la intervención se está realizando dentro de nuestro municipio. Entonces, yo sí considero que debiese haber una rigurosidad, si se quiere de esa manera, entender frente a lo que ustedes nos puedan informar a nosotros como concejales. Pues es que en este momento quienes son los representantes de los ciudadanos y que tienen una capacidad de acción frente a cualquier entidad territorial, regional y nacional pues son ustedes, no sé si de pronto se ha escuchaba a la jurídica de IDUVI indicando que ha, incluso, estado en las reuniones con diferentes entes de orden nacional, pero más que estar o que uno acuda como invitado a esas reuniones, no sé hasta qué punto se pueda y se los se los traslado a ustedes, solicitar un informe real, que se lo que se lo den a ustedes, no a nosotros; lo pueden trasladar a nosotros. Pero, que ustedes les den, les brinden un informe real a las entidades que hacen parte de esta infraestructura.

Es decir, hacerle una solicitud formal a Accesos Norte, hacerle una solicitud formal a la ANI, a la ANLA, a la CAR en torno no a cuestionarle, sino que nos den realmente un estado real de lo que para cada una de esas entidades jurídicas o públicas nos indiquen de manera fehaciente lo que ellos están viendo en torno a la carretera de los Andes. Esta discusión uno ve que continúa, y continúa, y continúa y uno después de haber visto lo que vio en el en el Congreso de la República frente a este debate, uno pareciera que esa vía... no sé, ósea realmente no sé qué más podemos hacer nosotros, incluso más que poner en conocimiento también las a los entes de control, seguramente es un paso a paso que tenemos que hacer, está en el marco de nuestras funciones y seguramente así lo haremos ya como se ha venido solicitando, pero yo creo que si debiésemos de parte de la Administración a cargo de cada secretaría que hiciéramos un informe real, unas preguntas en las cuales ustedes sean los que le consulten a esas entidades y nos puedan trasladar ese informe a nosotros independientemente lo que nos digan, gústenos o no nos gusten las respuestas; las observaciones por supuesto y las interpretaciones se las dejamos a cada quien que lea el informe y que saque sus propias conclusiones, pero sí es indudablemente necesario que ustedes que son los que nos están representando hagan esa solicitud.

Fíjese que le hice una solicitud a la ANI, le hice una solicitud a la ANLA y pues básicamente allegan es una información ahí que es la misma que le entregaron al representante Caicedo, es la misma que me allegaron a mí y de ahí que él teniendo un campo de acción un poco más grande, como es el Congreso de la República desde la Cámara de Representantes, no se logra todavía absolutamente nada; pero se valora lo que ha venido realizando el representante. Pues, si es necesario de pronto, que ustedes también nos colaboren haciendo ese tipo de solicitud, esos requerimientos, pero sí, esas tres preguntas: me gustaría el concepto por parte de jurídica, el concepto por parte de ambiente y saber si en efecto se requiere o no un diagnóstico de alternativas ambientales.

Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Concejal Andrés, Honorables Concejales continúan en uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Angélica.

HONORABLE CONCEJAL ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ

Gracias Presidente con un cordial saludo a usted, a la Mesa Directiva y a los Honorables Concejales, de igual manera a todos los funcionarios, secretarios y directores de la Administración Municipal, a las personas que nos acompañan aquí en el Concejo Municipal y funcionarios, de igual manera las personas que a través de redes nos acompañan.

Este es un tema que ha sido muy complejo, este trazado de la Troncal de los Andes ha existido por muchísimos años desde que tengo uso de razón y ya tengo bastantes años, yo siempre le escuchaba a mi papá hablar de la Troncal de los Andes, o sea estaba proyectada hace muchos, muchos años ¿qué sucede? Se dan las herramientas y hoy se volvió una situación que, en cambio de haber sido una solución, se volvió un problema y aquí cuando uno cita a los entes nacionales y estoy hablando de hace 8 años desde la Comisión que en ese momento yo presidía citamos a todos los actores y vienen, pero finalmente tampoco como no están obligados a que nosotros podamos ejercer sobre ellos un control como lo hace uno sobre la Administración Municipal, casi que se convierte en un saludo a la bandera.

Este proceso está es un tema ya judicial, jurídico y a nivel nacional, además que depende del ANLA y de otros actores a los cuales se les delegaron temas, pero lo que yo sí creo importante que es desde donde podemos ejercer algún tipo de acciones, pero que realmente tampoco está tan claro dentro de nuestras funciones, sería muy similar a lo que dice la Concejal Natalia y es buscar escenarios donde podamos escalar el tema.

Ahora una decisión de estas donde el gobierno nacional es el que va a tomar decisiones, como está la situación uno no ve que inviertan en ningún proyecto este es un gobierno que se dedicó a contratar todo a través de OPSs, o sea contratar gente más no hacer inversión en obras, veo muy complejo que de una o de otra forma se destrabe todo este proceso, pero creo que sí tenemos que hacer algunas acciones que puedan generar presión para que los entes asistan o de alguna manera generen respuestas a la situación que tenemos, yo lo veo muy complejo, muy difícil, porque cuántos años llevan y no hay no hay algo que genere el destrabe de esta vía o una solución, y pienso que tenemos que unirnos, no solo los Concejales, revisar otros escenarios para finalmente poder lograr que estos recursos que se han invertido pues no se pierdan y realmente yo sé que no es la solución, pero es uno de los avances que existen en el tema de vías, tienen que existir otros adicionales, pero este se quedó perdido en el tiempo y hay que buscar soluciones.

El problema es que nosotros de alguna manera más allá de recibir informes acá, solicitar está ya en otro escenario y no es tan fácil porque en varias ocasiones se ha tratado de generar controles políticos y yo logré en algún momento, que acá

estuvieran todas las entidades nacionales sentadas acá en el Concejo Municipal, pero simplemente rinden un informe y de ahí no pasa. Entonces yo creo que esto tiene que generar una estrategia diferente para buscar soluciones.

Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Honorable Concejal, Honorables Concejales continúan en uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ

Presidente perdón, gracias Concejal Natalia si de pronto no van a intervenir más Concejales quería elevar a proposición el cambio del orden del día, ya que ha pasado una hora para hacer una solicitud para incluir unas proposiciones, una proposición.

Gracias Concejal, varios sí por lo que no requiere.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Bueno, antes de dar ese tomar esa votación para modificación del orden del día, no sé Honorables Concejales si hay otra intervención.

Yo lo he manifestado desde el comienzo desde las respuestas ya uno sabe que aquí no va a tener esa información y de pronto algunos compañeros dicen "es que citarlos es a lo mismo" y vienen, y los que vienen no sabemos qué información van a tener y nosotros tampoco conocemos ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo está esa obra? lo que nos dice Don Mauricio lo más cercano a la realidad que podemos nosotros tener, y ahí es el reproche que también hacen algunos compañeros y también lo hago yo es como que la Administración se están ejecutando unas obras o tienen problemas en su ejecución, nos tienen demandados y no sabemos nada ¿qué esperamos entonces? Que llegue el nuevo Alcalde, a no tener un problema de 4 o 6 años sino ahora uno de 10 años, es que parece que aquí no interesará nada, aquí algunos quieren que no se haga, sabía otros que sí, pero con otras condiciones, los recursos seguramente serán otros, pero hay que buscar la forma de desenredar este problema en el que estamos, porque o si no, aquí nos vamos a quedar echándonos las culpas, que es que se entregaron las sesiones, que entonces tiene que haber una denuncia y vaya y vuelva y denuncie, y qué con eso de solución las cosas claro hay que hacerlo si nos corresponde, pero ¿cuándo habrá solución? Pregunta uno y no sabe nada, igual yo sigo con la idea y creo que algunos también han manifestado de buscar ese espacio en un tiempo prudente creo que por ahí unos 15, 20 días que todavía estemos en sesiones ordinarias, poder hacer estas invitaciones a los diferentes entes y a los diferentes Corporaciones que me han sugerido ustedes Honorables Concejales a ver quién llega, pero tenemos que intentarlo y que ojalá de aquí a allá ya podamos nosotros también tener más información para que nuestras intervenciones vayan ya con argumentos, porque es que aquí uno se siente hablando sobre lo mismo, queriendo todavía enterarnos de ¿qué ha pasado durante este tiempo en la carretera de los Andes?

Y uno ve que no se ha avanzado mucho, pero por lo menos sepamos cómo está el tema, pero parece que al Alcalde no le interesa o de pronto él sabe y los funcionarios son los que no están enterados, pero aquí creo que sí debemos hacer una sesión bien interesante invitando a los representantes de la Cámara por Cundinamarca, a la Asamblea como lo manifestaban ustedes Honorables Concejales también, a la ANI, a la ANLA, a Accesos Norte, a que vengan acá y nos cuenten ellos desde su responsabilidad en este proceso cómo están las cosas, a la CAR, porque aquí no sabemos nada en lo ambiental, unos que sí otros que no se debe proteger, es humedal no es humedal, y estamos dando vueltas en lo mismo.

Entonces sí creo que debe hacerse esta sesión, ojalá pueda programarla como les cuento yo creo que unos 15 días, más o menos de 15 días en adelante, porque recordar también que hay unos controles políticos ya citados y eso hace que tengamos la agenda un poco ocupada, pero debemos dar el espacio para que estas personas puedan hacer presencia acá, y pedirles el favor a las personas que siempre intervienen que con respeto podamos ese día dirigirnos a ellos y siendo puntuales, a ver qué es lo que queremos preguntar, ellos son los que según acá la Administración son los que tienen la información, esperemos a ver si cumplen con esa invitación que se les va a hacer por parte de la Corporación del Concejo Municipal de Chía para que nos informen ¿cómo va? ¿Hay alguna solución distinta a la que ya supuestamente han planteado? Y vemos que eso que han planteado en el mismo Congreso de la República no es tan así, pero creo que sí nos toca sentar una voz de protesta no solamente como Corporación, sino la ciudadanía en buscar que esa obra o se finalice o se haga la vía de otra forma o el trazado cambie, pero que hagamos algo y si no es por ese lado, entonces que hagan otra, pero aquí eso se habló también cuando estamos estudiando el Plan de Desarrollo, porque al paso que vamos, vamos a colapsar, Honorables Concejales miren las salidas cómo están, ya uno ve no más para tomar la autopista, 5 de la mañana ese trancón que se hace, para tomar la autopista, ya no es solamente entrando ya es saliendo ya esa hora y siguen llegando personas a vivir en Chía y la misma cantidad de vías que tenemos.

Creo que sí nos corresponde dar ese espacio, así sepamos que de pronto no van a venir, pero algunos seguramente sí van a poner la cara y de pronto ya después de tener las invitaciones de pronto hace o hacemos o logramos que el Congreso de la República o allá el Ministerio o no se puedan de pronto avanzar en lo que corresponde a lo que es carretera los Andes, entonces teniendo en cuenta esto y queda el compromiso de hacer las respectivas citaciones, invitaciones también, para con tiempo avisarles, solicitaría el aplazamiento de este control político.

Voy a tomar la solicitud de la proposición presentada por la Honorable Concejal en el sentido de cambiar el orden del día o incluir el punto de varios cuando este punto sea finalizado, por favor tomamos votación por aprobación o negación de esta proposición.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	POSITIVO
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	POSITIVO
LAURA GISELLE GARCÍA MELO	POSITIVO
IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA	POSITIVO
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	POSITIVO
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	POSITIVO
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	POSITIVO

JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN	POSITIVO
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	POSITIVO
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	POSITIVO
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	POSITIVO
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	POSITIVO

Le informo señor Presidente que hay 12 votos positivos por la por la aprobación de la proposición presentada.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Queda aprobada la proposición, se modifica el orden del día después de finalizar este punto continuaríamos con el punto de varios como último punto en el orden del día.

Señor Personero darle la bienvenida tiene usted el uso de la palabra

SEÑOR DANIEL ALEXANDER MOYANO PEÑA, PERSONERO MUNICIPAL

Gracias Presidente cordial saludo para usted, para la Mesa Directiva, para los demás Concejales presentes en la Plenaria, para la Administración Municipal, para todas las personas que se encuentran en este momento en el recinto y todas las demás que nos siguen a través de redes sociales.

Permítame Presidente voy a abrir aquí un archivo para comentarles en qué va el proceso de la acción popular, de manera general la acción popular se presentó el 14 de octubre de 2020 y de ahí en adelante han pasado varias circunstancias, me voy a referir específicamente en el 2024 que es digamos que donde el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sección segunda subsección B fue donde comenzó a haber trámite a la acción popular

Entonces el 26 de junio de 2024 se fijó audiencia de práctica de testimonios decretados en un auto del 18 de octubre de 2022 y 11 de agosto 2023 y 30 de julio 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sección primera subsección B comunica que se practicarán los testimonios de los señores Andrés Ariza ecólogo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Loreta Rosselli y a la fecha de recepción de los testimonios restantes se fijará en posterior fecha.

El 30 de julio de 2024 se llevó a audiencia de práctica de testimonios con la testigo acreditada que fue la señora Loreta Rosselli y básicamente lo que hicimos en esa audiencia fue dentro de ese conocimiento amplio que tiene la señora Loreta, que se fijara como tal y se dejara en evidencia la existencia del humedal en el predio Las Veguitas.

El 12 de agosto 2024 se llevó a cabo la diligencia de práctica de testimonios decretados al señor Andrés Ariza ecólogo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y Ricardo Murcia.

El 23 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aplazó esa diligencia de esos dos testimonios para el 13 de septiembre, mediante auto de 13 de septiembre.

El 30 de septiembre de 2024 el Tribunal de Cundinamarca comunica que se practicarán los testimonios de los señores Andrés Ariza ecólogo, David Ricardo Murcia, Nubia Morales y Laura Mendoza para el día 22 de octubre de 2024, el 22 de octubre de 2024 se realiza la audiencia y se practican los testimonios de Andrés Ariza y Nubia Morales, también estuvo presente la ingeniera Laura Mendoza, sin embargo, ella era en su momento ingeniera de la Personería ingeniera ambiental, sin embargo, en ese momento de la audiencia manifiesta un impedimento toda vez que ella hoy en día trabaja en la Administración Municipal, entonces por eso no se practicó ese testimonio.

El 10 de febrero 2025 el Tribunal Administrativo comunica que se practicarán los testimonios de David Ricardo Murcia, Laura Mendoza nuevamente, el señor Mauricio Mustafá, Diana Vergara y Catalina Ramírez Forero para el día 4 de marzo del presente año, ese día el 4 de marzo de 2025 se practica la audiencia del testimonio del señor Mauricio Mustafa en donde tuvimos la oportunidad de o mejor el dentro del mismo auto limitaba en qué se iban a pronunciar los testimonios, en ese caso al señor Mauricio Mustafa solamente digamos que por parte de nosotros le preguntamos, hicimos varias preguntas, pero eran referentes al no ingreso supuesto de las autoridades ambientales, ahí el señor Mauricio tuvo la oportunidad de manifestar esa esa situación,

El 7 de abril de 2025 el Tribunal Administrativo indicó que se iban a realizar la práctica de los testimonios.

Ah bueno, Honorables Concejales ahí debo decirles que todos los nombres y todas las personas que nombré anteriormente eran testimonios de la Personería como demandante, entonces una vez agotados esos testimonios el Tribunal ordena la práctica de los testimonios de accesos norte, es decir, de la parte demandada entre los cuales están la señora Clara Santa Fe del programa de biología de la Universidad del Bosque, Virginia Road Angulo, Edgar Palacios Ortega también docente de la Universidad de Biología de la Universidad del Bosque, para el día 9 de mayo 2025,

El 2 de mayo de 2025 el Tribunal Administrativo nos comunica que acepta el desistimiento de la práctica de testimonios de los señores Clara Santa Fe, Edgar Palacios Ortega y Héctor Lancheros Redondo, Camila Vélez conforme a una solicitud de desistimiento presentada por la apoderada de la sociedad de accesos norte SA.

Entonces en ese orden de ideas Honorables Concejales estamos en la práctica de testimonios, ya como se los he manifestado por parte de los testimonios que tenía la Personería ya se agotaron, todos los testimonios se practicaron, por parte de los que había presentado Access Norte si bien es cierto había tenido o presentó una serie de profesionales, los mismos solicitaron el desistimiento de la práctica de esos testimonios, entonces eso qué quiere decir que en este momento estamos a la espera de que el señor magistrado Dimaté nos genere un nuevo auto para seguir con la práctica de las pruebas de los testimonios y documentales que existen o que reposan en la presente acción popular, es decir que estamos a la espera de una próxima fijación de fecha de audiencia.

Señor Presidente y Honorables Concejales.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Muchísimas gracias señor Personero, no sé si hay otra intervención o si no tomaríamos votación por el aplazamiento, por favor señorita secretaria tomamos votación por aprobación o negación de la proposición en el sentido de aplazar el presente control político.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	POSITIVO
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	POSITIVO
LAURA GISELLE GARCÍA MELO	POSITIVO
IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTA	POSITIVO
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	POSITIVO
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	POSITIVO
JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN	POSITIVO
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	POSITIVO
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	POSITIVO
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	POSITIVO
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	POSITIVO

Le informo señor Presidente que hay 11 votos positivos por el aplazamiento del control político de la proposición No. 26.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Queda aprobado el aplazamiento manifestar a la Administración y a los Honorables Concejales, a las personas de la comunidad que les informaremos con tiempo sobre la continuación de este control político y ojalá podamos contar con los invitados y citados que podamos tener para ese día.

Siguiente punto en el orden del día.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

4. Varios

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales nos encontramos en el punto de varios, desearles a la Administración una feliz noche pueden retirarse si quieren, Honorables Concejales.

Honorable Concejal Angélica Montañez tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ

Gracias Presidente, de una manera muy respetuosa quiero hacer lectura al siguiente comunicado del partido Centro Democrático de la Dirección Nacional “*El Centro Democrático se permite exponer ante la opinión pública las siguientes consideraciones:*

El sábado pasado atentaron contra el precandidato presidencial del Centro Democrático senador Miguel Uribe Turbay, los dos Concejales del Municipio de Chía hacemos parte del

equipo del senador Miguel Uribe Turbay, en este momento nuestro compañero se debate entre la vida y la muerte, esta dolorosa situación exige una pausa y una reflexión de todas las demás fuerzas políticas de la nación.

Invitamos a que se suspendan las sesiones de todas las corporaciones públicas del país mientras se completan las 72 horas en la que está en vilo la vida de nuestro compañero) se completan el día de mañana), la violencia no puede normalizarse, la violencia exige no solo el rechazo en nuestras palabras sino también en nuestro comportamiento, no actuaremos como si no hubiera pasado nada, algo pasó, algo muy grave que nos exige este símbolo de que la herida la llevamos todos los demócratas.

Pedimos a todos oración por nuestro amigo Miguel.

Centro Democrático 9 de junio de 2025”

De esta manera señor Presidente, Honorables Concejales de una manera respetuosa queremos solicitar si es viable y si lo autoriza la Plenaria el día de mañana puedan apoyarnos a nosotros como partido en esta difícil situación que es una situación de país, no citando a la sesión de mañana como un acto solidario, pero también de rechazo de todas las formas de violencia y en este caso que fue directamente contra el precandidato Miguel Uribe Turbay.

Muchas gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Concejal Angélica, Honorable Concejal Andrés Vela tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO

Gracias señor Presidente en coadyuvancia con mi compañera bancada la Concejal Angélica Montañez, así como lo ha venido realizando no solamente el Concejo Bogotá, el Concejo de Medellín, la Cámara de Representantes y el Senado de la República, muchos de los compañeros de sus colectividades Presidente, incluso de la U incluido, han hecho esta respetuosa solicitud a la mesa directiva y sobre todo a la Presidencia de la Corporación, yo quiero leer solamente unas palabras las cuales se manifiestan de la siguiente manera: *“Por la vida, la democracia y la dignidad del ejercicio político, 7 de junio del 2025, la nación fue estremecida por un atentado criminal contra el senador Miguel Uribe Turbay líder de nuestro partido Centro Democrático y precandidato presidencial quien hoy se debate entre la vida y la muerte, este hecho no constituye una agresión aislada sino una amenaza directa contra la democracia, la pluralidad y el derecho a ejercer la oposición legítima, desde el Concejo Municipal de Chía la bancada el partido Centro Democrático y como integrante de la misma colectividad política que nos representa expresamos nuestra profunda solidaridad con él, con la familia Uribe Turbay y con todo nuestro partido, rechazamos con total vehemencia esta afrenta a la vida y a la libertad política.*

Este acto no solo nos duele, nos interpela, es el reflejo de una peligrosa degradación del debate político donde la estigmatización reemplaza el argumento, y la diferencia ideológica

es tratada como una amenaza, no puede normalizarse la violencia en la arena política callar o fingir normalidad ante semejante gravedad sería una forma inaceptable de complicidad”,

Por ello invitamos al Presidente de la Corporación Concejo Municipal de Chía considerar las palabras de mi compañera Angélica Montañez y de nuestro partido para que suspenda la sesión ordinaria durante el periodo prudente como símbolo institucional de rechazo y acto solidario con nuestro compañero de partido, acogiendo el llamado formulado por la Dirección General del Partido Centro Democrático.

Solicitamos, además, exigir a las autoridades nacionales una investigación rigurosa y la garantía efectiva de protección para todos los líderes políticos de Colombia, hoy más que nunca se hace urgente proteger la vida como condición mínima del disenso democrático, porque cuando se atenta contra un líder político no solo peligra una vida, sino que se hiere la esencia misma de la democracia”.

Muchas gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Honorable Concejal, continuamos en el punto de varios por si de pronto alguien quiere intervenir.

Honorables Concejales creo que lo manifiestan todos con su solidaridad, haciendo lo que están haciendo que es colocar una foto de nuestro senador y precandidato presidencial en voz de protesta por lo que sucedió el día sábado y creo que lo hemos conversado acá fuera de micrófonos como nosotros como Concejales repudiamos las acciones violentas contra cualquier ser humano y que así como esta familia o el doctor Miguel lo está viviendo hoy, nos puede suceder alguno de nosotros, es por eso que desde la Presidencia de esta Corporación quiero manifestar mi mensaje de solidaridad con la familia de Miguel Uribe, con su partido político, con sus simpatizantes y por supuesto con los Honorables Concejales que hoy representan esta este partido acá en la Corporación, sé la cercanía que tienen con el senador y sé que no han sido días fáciles, son días de sobra y lo manifestaban los Concejales como estas horas son importantes, y después de esas intervenciones quirúrgicas se espera que haya una pronta recuperación y de parte nuestra creo que debemos ser solidarios y poner nuestra voz siempre en protesta de este tipo de hechos, no puede ser que la delincuencia se apodere de nuestro país, de las ideas, de los argumentos, de querer con unas balas apagar la luz o apagar la vida de alguien que piensa distinto y piensa diferente y que como si no fuera un ser humano quieran que desaparezca de este mundo, confiamos en que Diosito lo va a ayudar y la invitación también Honorables Concejales es que aquellos que somos creyentes poder pedirle a Dios, orar por él, porque sé que el ataque o ese atentado fue muy fuerte para su salud y con la bendición de él sé que las cosas en su salud tienen que mejorar.

Y que con todo esto que está pasando no solamente el gobierno nacional se comprometa a cuidar a los precandidatos porque son precandidatos, sino también que vuelvan a mirar a personas como nosotros, que muchas veces estamos expuestos y no tenemos ningún tipo de ayuda, ni de protección y creo que ustedes lo han sentido acá en la Corporación, y eso no quiere decir que tengamos temor de enfrentar las situaciones que se presenten dentro de nuestra labor, sino que

pueden suceder en cualquier momento como le sucedió a Miguel Uribe y parece que no había ese esquema de seguridad que personas como él pues debe tener.

Entonces la invitación Honorables Concejales es a que nos cuidemos mucho a que seamos solidarios y que ojalá todas esas cosas que estamos sintiendo, porque yo sé que todos las estamos sintiendo, este momento como de tristeza de que nuestro país vuelva a vivir algo que hace algunos años ya había dejado de suceder, volver a sentir eso, da dolor, da rabia, porque los buenos somos más y créanme que no tenemos que atemorizarnos, sino más bien levantar nuestra voz y exigir que cosas como estas no sucedan en nuestro país.

Entonces mi total solidaridad Honorables Concejales Angélica y Andrés Vela, y de mi parte esa solicitud que se hace, yo como Presidente podría de pronto y la decisión que tomo en este momento es no sesionar el día de mañana teniendo en cuenta esa voz de rechazo que queremos tener los Concejales con este atentado que sufrió Miguel Uribe Turbay, no sé si alguien más desea intervenir.

Honorables Concejales, Concejal Víctor.

HONORABLE CONCEJAL VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO

Gracias Presidente, de verdad como Concejal del Municipio de Chía me uno a las palabras de todos los compañeros aquí, y me uno apoyo a la Concejal Angélica Montañez del Centro Democrático, al Concejal Andrés Vela del Centro Democrático.

yo en una ocasión pertenecía a este partido simpaticé en este partido del Centro Democrático conocí y conozco al doctor Miguel Uribe de verdad desde aquí esta Corporación desde esta Curul desearle una pronta recuperación, yo sé que Dios lo tiene para grandes cosas y desde aquí le deseo de corazón de verdad una pronta recuperación que yo sé que lo vamos a lograr, yo sé que con la ayuda de todos los colombianos, con las oraciones de todos los colombianos vamos a sacar adelante este país, y desde esta Curul también exijo al señor Presidente de la República que nos dé una respuesta sobre la seguridad de nuestro país, la seguridad de Colombia, estamos perdiendo el derecho constitucional que nos merecemos todos los colombianos, el derecho a caminar por las calles colombianas libremente, se está perdiendo ese derecho constitucional, por eso le pido al señor Presidente si nos escucha, si le llega este mensaje que de una pronta respuesta ¿qué pasó con la seguridad de nuestro senador Uribe?

Ahí dejo mis palabras, Presidente muchas gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Honorable Concejal Víctor, Concejal Javier Valdivieso.

HONORABLE CONCEJAL JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA

Gracias Presidente, también en nombre del partido Mira quiero expresar nuestro más enérgico rechazo al atentado perpetrado contra el senador Miguel Uribe, decir que este hecho constituye una grave afrenta contra la vida la democracia y el estado de derecho, nos solidarizamos con el senador, con su familia, con su equipo de

trabajo, acá en nuestra Corporación con el senador Andrés Vela y la Concejal Angélica Montañez y con todos quienes lo acompañan en su labor política.

Desde mi partido elevamos nuestras oraciones por su pronta recuperación y por la fortaleza de todos sus seres queridos y reiteramos que la diferencia de ideas nunca debe ser motivo de agresión, condenamos toda forma de violencia e instigación al odio y reafirmamos nuestro compromiso con el respeto, el diálogo y la convivencia pacífica, Colombia necesita unidad, respeto por la vida y un rechazo firme y sin matices a todo acto violento que atente contra la dignidad humana y contra las instituciones democráticas.

Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Honorable con Javier, Concejal Edgar Salgado.

HONORABLE CONCEJAL EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA

Gracias Presidente.

Presidente un repudio total a todo esto que está pasando, lo que hoy estamos viviendo en nuestro país y con una persona, un senador, un padre de familia, un hijo, una persona que simplemente está ejerciendo un deber y que hoy le pase esto es repudiante, me uno aquí a las palabras de mis compañeros rogando a Dios por su pronta recuperación, que sea él quien le dé la salud, que salga delante de este percance y a mis compañeros Concejales Angélica Montañez, Andrés Vela decirles que parte del Partido Conservador estamos con ustedes, que estamos unidos ahorita en este momento tan difícil que se presenta en el Partido Centro Democrático, pronta recuperación a nuestro senador, Dios le dé la fortaleza a su familia, Dios permita que salga adelante esta persona con buena salud para que siga su camino en la política.

Gracias señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Concejal Edgar, Concejal Pablo.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Gracias Presidente, aciago momento este, yo creo que es un sería un maldito el que se alegre o siente algún tipo de fresco por lo que se le hizo de manera aleva a Miguel Uribe Turbay, un líder joven, fresco, con futuro y comparta uno o no comparta la

manera de pensar, una persona con coherencia a la hora de expresar lo que creía, y lo que lo que cree y lo que defiende, y lo hablo en presente porque tengo toda la fe y toda la esperanza de su recuperación, no hay derecho que esto esté pasando.

En verdad como ciudadano, como Concejal, no tengo palabras ni escritas, ni oradas para expresar el dolor que siento, no es un tema de partidos, ni de ideologías, es un dolor por el mal camino que estamos llevando en este momento en Colombia y esto nos toca a todos y este odio que se está promoviendo desde la polarización, hace que también nos toca asumir posiciones, seguramente también podremos ser objeto de inmolaciones por quienes no son capaces de soportar que otra persona piense distinto y solamente por las vías de hecho encuentran una manera de responder, tenemos que unirnos como colombianos contra la corrupción, contra cualquier asomo de afrenta para la democracia, a partir de la imposición ilegal, inconstitucional de actos dictatoriales, no a la violencia con las palabras, no a la violencia con los hechos, si a la ideología, si a la coherencia ,si al estado social de derecho, si a la legalidad “fuerza Miguel”.

Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

A usted Concejal Pablo.

HONORABLE CONCEJAL CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Concejal Marcela Pedraza tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO

Gracias Presidente, hoy como Concejal del partido Colombia Renaciente quiero expresar mi más profunda solidaridad con la familia de Miguel Uribe y me uno a las palabras expresadas acá por cada uno de mis compañeros, es así como también quiero expresar lo que ha manifestado en los últimos días mi partido donde se refleja el rechazo total sobre los actos violentos que ha vivido el senador Miguel Uribe precandidato presidencial y asimismo exigimos al gobierno y a la fuerza pública proteger a cada uno de los que hacen parte del debate democrático, porque sin garantías no tenemos democracia en nuestro país, hoy a cada uno de mis compañeros les digo que lo que nos dejan los últimos hechos es una lección de que tenemos que estar unidos y que muchas veces los debates de odio lo único que hacen es generar rencor en la comunidad y nos llevan a vivir situaciones que no deberíamos vivir, si el camino o la vida o Dios o como lo determine cada uno nos llevó a esto, es para trabajar juntos por la comunidad.

Solo me queda decir, que le pido a Dios que permita que Miguel Uribe supere esta situación y que situaciones como estas no se vuelvan a repetir en nuestro país.

Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Concejal Marcela.

HONORABLE CONCEJAL JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal John Alexander Robayo.

HONORABLE CONCEJAL JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN

Gracias Presidente por uso la palabra.

Presidente también quiero como Concejal del partido de la U unirme a esta voz de aliento que hoy presenta la Corporación, que presentan los Concejales, mi saludo de solidaridad a su familia, a la familia del senador Miguel Uribe, a los compañeros Angélica Montañez y Andrés Vela sé que no están pasando por un mejor momento, sabemos que cuando uno tiene cercanía con líderes políticos tan representativos como lo es el senador Miguel Uribe lo afecta uno de manera directa.

Unirme también a las palabras que han manifestado los compañeros, pienso que no podemos aceptar este tipo de actos que simplemente destruyen una familia, destruyen una sociedad, este tipo de actos que no llevan a Colombia nada bueno, a un país que como bien lo decíamos enfrenta situaciones difíciles, porque estamos en una sociedad que ha venido cambiando, una sociedad que hoy se ha dejado transformar por fuerzas de odio y que hoy desencadenan este tipo de acciones, también me uno a invitar a que el diálogo siempre será la mejor arma para construir, la mejor arma para poder crear y soñar en un país diferente.

A la familia del senador toda la fuerza, la voz de aliento, estará en las oraciones de mi familia su pronta recuperación.

Que así sea.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales, muchas gracias por sus intervenciones y por demostrar esa solidaridad con nuestros compañeros y deseando siempre lo mejor para esa pronta recuperación que sé que va a tener Miguel Uribe, porque personas como él merecen vivir, y esto nos enseña que debemos ser fuertes y decididos en algunas situaciones y que ojalá si Dios permite que nosotros más adelante estemos en otro escenario político distinto a lo que es la Corporación Concejo Municipal podamos no olvidar estos sentimientos que hoy tenemos en nuestros corazones, en nuestro ser, porque estoy seguro que todos tenemos una tristeza enorme por lo que está sucediendo en nuestro país.

Entonces Honorables Concejales volver y reiterarles que mañana no habría sesión, teniendo en cuenta esa voz de protesta que quiere tener la Corporación Concejo Municipal por lo que le sucedió a nuestro senador.

Y también decirles a ustedes Concejales y a la comunidad que para mañana había un control político citado de control político será reprogramado el próximo miércoles 18 de junio, para que estén enterados sobre el tema colector calle 29, como lo manifestaba hay un control político citado en nuestras redes sociales, habíamos ya convocado a la comunidad quiero pedirles excusas, pero creo que esto es importante y si nosotros como Corporación no ponemos nuestro punto de vista, no rechazamos este tipo de acciones, estaríamos haciendo como si aquí no pasara nada y eso no es así, aquí está pasando algo muy grave y debemos ponerle atención.

Les pido excusas a las personas que pronto ya se han programado para participar mañana en este control político, que ojalá nos puedan acompañar el próximo miércoles 18 de junio en donde se llevará a cabo este importante tema que es colector de la calle 29.

Honorables Concejales terminaríamos así el punto de varios, siguiente punto en el orden del día.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

El orden del día ha sido agotado señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Siendo las 9:56 minutos de la noche del día 9 de junio 2025, doy por terminada la sesión Plenaria convocada para hoy, y cito para el día miércoles 11 de junio a partir de las 4:30 de la tarde.

Feliz noche Honorables Concejales.


JOHN EDWIN FUENTES CORREA
Presidente


YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO
Secretaria General (E)

Elaboró: Luisa Lancheros, Diana Romero, Eslendy Gualteros, Oscar Eduardo Vanegas, Francisca Nórez y Vidiana Paniagua, secretarios.
Revisó: Luisa Lancheros, Diana Romero, Eslendy Gualteros, Oscar Eduardo Vanegas, Francisca Nórez y Vidiana Paniagua, secretarios; y Yizza Yolanda Obregón Triviño - Secretaria General (E).

Nota: LEY 1551 de 2012.
Artículo 16. El artículo 26 de la LEY 136 de 1994 quedará así:
Artículo 26. Actas. De las sesiones de los Concejos y de sus Comisiones permanentes, El secretario de la Corporación levantará actas que contendrán una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las Comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas.
El audio es soporte del Acta y reposa en el archivo de la Corporación.

